



PUTUSAN

Nomor 209/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SOFIA MARIA HARINA ANDAYANI, S.E.**; beralamat di Asrama Secata A Banyuning Utara, Banyuning, Buleleng, Provinsi Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. **VERA KRISTINA SARAGIH**; beralamat di Jl. Sumbawa Blok G I No. 17, RT. 002/rw. 006, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat, DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. **SURTA SITORUS**; beralamat di Perumahan Taman Jagung Residence 5 Blok B No. 10, RT. 005/RW.002, Selindung Baru, Gabek, Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
4. **ARISTINA HARIAMUKTI**; beralamat di Jl. Penggalang V RT. 009/RW.010, Palmeriam, Jakarta Timur, DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;

Penggugat I sampai dengan **Penggugat IV**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Masykur Isnani, S.H., Sugeng Susilo, S.H., M.H., Rio Tampati, S.H., M.H., Imam Purna Wisudawanto, S.H., dan Adi Tri Eko Hendriyanti, S.H., Para Advokat dari LAW FIRM MASYKUR ISNAN & PARTNERS, yang beralamat di Jl. Kebagusan Raya No. 22, RT. 004, RW. 03, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan 12620, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Mei 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan

PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO), yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 34, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10120, yang diwakili oleh R. Mahelan Prabantarikso selaku

Halaman 1 dari 72 halaman Putusan Nomor 209/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



Direktur Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Sumber Daya Manusia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Dewi Lestari Djalal, S.H., M.H., H. Ari Wahyudi Hertanto, S.H., M.H., Indra Ramadhona Sarumpaet, S.H., M.H., Hudi Mashudi, S.H., Tiara Fauziah MY, S.H., Adlul Hamidi Zalnur, S.H., Fanny Nadia, S.H., Zahara Ramadini, S.H., Margaretha Wahyu Prabawati, S.H., Ignatius De Loyola Sadhu Putih, S.H., Briandika David Anggoro, S.H., Fatchurrahman Geigy Haryutama, S.H., Muhammad Irfan Dimasyqi, S.H., Monica Safira, S.H., Jody Naufal Fadhila, S.H., Advokat dan Asisten Advokat pada Dewi Djalal & Partners *Law Office*, yang beralamat di Pakuwon Tower 22nd Floor, Jl. Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan 12870, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 00039/KU/P/HKM/0622 tertanggal 27 Juni 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak ;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 16 Juni 2022 dengan dilampiri Anjuran, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Juni 2022, dalam Register Nomor : 209/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT I bekerja sebagai karyawan tetap pada TERGUGAT sejak 1 Oktober 2004 sampai sekarang dengan jabatan sebagai Officer dan menerima upah terakhir sebesar Rp. 11.768.000,- (sebelas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
2. Bahwa PENGGUGAT II bekerja sebagai karyawan tetap pada TERGUGAT sejak 1 September 2002 sampai sekarang dengan jabatan



sebagai Officer dan menerima upah terakhir sebesar Rp. 11.370.000,- (Sebelas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

3. Bahwa PENGGUGAT III bekerja sebagai karyawan tetap pada TERGUGAT sejak 1 April 2013 sampai sekarang dengan jabatan sebagai Staff dan menerima upah terakhir sebesar Rp. 8.019.000,-. (Delapan juta sembilan belas ribu rupiah);
4. Bahwa PENGGUGAT IV bekerja sebagai karyawan tetap pada TERGUGAT sejak 1 Oktober 2002 sampai sekarang dengan jabatan sebagai Officer dan menerima upah terakhir sebesar Rp. 11.277.000,-. (sebelas juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
5. Bahwa selama bekerja pada TERGUGAT, PARA PENGGUGAT menerima bantuan cuti Tahunan setiap yang dapat diambil setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2020-2022 pada Pasal 29 ayat (8) yang menyatakan:
“Bagi pegawai yang berhak atas cuti tahunan diberikan bantuan uang cuti tahunan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali jumlah GDP ditambah tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap terakhir yang diterima serta hanya diberikan 1 (satu) kali dalam setahun pada saat jatuh tempo tanggal dan bulan penetapan MKE pegawai.”
6. Bahwa oleh karena tidak ada kepastian terkait dengan pemberian bantuan cuti tahunan dari TERGUGAT, maka pada tanggal 10 Desember 2021 PARA PENGGUGAT melalui Serikat Pekerja Asuransi Jiwasraya mengajukan perundingan bipartit kepada TERGUGAT namun tidak mencapai kesepakatan.
7. Bahwa oleh karena perundingan bipartit tidak ada kesepakatan dengan TERGUGAT, selanjutnya untuk mendapatkan kepastian hukum pada tanggal 5 Januari 2022 PARA PENGGUGAT mengajukan pencatatan perselisihan hubungan industrial (Perselisihan Hak) ke Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi kota Administrasi Jakarta Pusat.
8. Bahwa setelah diadakan mediasi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT melalui Mediator Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi kota Administrasi Jakarta Pusat. tidak mencapai kesepakatan, maka selanjutnya pada 12 Mei 2022 Mediator mengeluarkan Surat Anjuran yang isinya:

MENGANJURKAN:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Agar pihak Pengusaha PT Asuransi Jiwasraya (Persero) membayarkan bantuan uang cuti tahunan yang biasa diterima pihak pekerja sdri. Sofia Maria, Dkk (5 orang) sesuai dengan ketentuan PKB Pasal 29 ayat (8) Periode 2020-2022.
2. Agar Pihak Pengusaha dan pihak Pekerja/kuasa pekerja sdri. Sofia Maria, Dkk (5 orang) dapat menerima Anjuran tersebut diatas;
3. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban secara tertulis atas Anjuran tersebut diatas selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat Anjuran ini dengan catatan:
 - a. Apabila para pihak menerima Anjuran ini, maka Mediator Hubungan Industrial akan membantu membuat Perjanjian Bersama dan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
 - b. Apabila salah satu pihak atau para pihak menolak Anjuran, maka para pihak atau salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tembusan Mediator Hubungan Industrial.
8. Bahwa pemberian bantuan cuti tahunan sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT. Sebagai bukti, tunjangan cuti tahunan diberikan oleh TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT, di mana hal ini menjadi kebiasaan oleh TERGUGAT dalam menunaikan kewajiban terhadap PARA PENGGUGAT. Namun, TERGUGAT tidak lagi membayarkan tunjangan kepada PARA PENGGUGAT tanpa alasan yang jelas sehingga tindakan TERGUGAT bertentangan dengan ketentuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2020-2022 pada Pasal 29 ayat (8) yang menyatakan:

“Bagi pegawai yang berhak atas cuti tahunan diberikan bantuan uang cuti tahunan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali jumlah GDP ditambah tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap terakhir yang diterima serta hanya diberikan 1 (satu) kali dalam setahun pada saat jatuh tempo tanggal dan bulan penetapan MKE pegawai.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa hak cuti tahunan diberikan oleh TERGUGAT kepada rekening PENGGUGAT I sejumlah Rp.8.748.000,- tiap bulan Oktober, PENGGUGAT II sejumlah Rp.9.805.000,- tiap bulan September, PENGGUGAT III sejumlah Rp.6.359.000 tiap bulan April dan PENGGUGAT IV sejumlah Rp.9.777.000 tiap bulan Oktober di mana hal ini menjadi kebiasaan (sumber hukum) sehingga semakin memperkuat bahwasanya cuti tahunan adalah hak normatif (syarat dan norma kerja) sebagaimana telah diatur di dalam PKB yang wajib dipenuhi oleh TERGUGAT kepada seluruh karyawan/pegawai, termasuk kepada PARA PENGGUGAT tanpa alasan apapun dan terkecuali, selanjutnya pada tahun 2021, setelah lewat tempo PARA PENGGUGAT tidak mendapatkan hak cuti tahunannya sebagaimana dimaksud sehingga menjadi objek perselisihan hak.
10. Bahwa tidak ada ketentuan hukum untuk tidak membayar tunjangan cuti tahunan. Bahkan apabila perusahaan menolak untuk membayar, hal tersebut tidak bisa menjadi landasan hukum yang kuat. Perlu ada kesepakatan antara SP/SB atau karyawan yang bersangkutan dengan perusahaan untuk bisa mengatur tunjangan cuti tahunan apabila terdapat klausul yang ingin diganti dalam PKB. Sedangkan sampai sekarang, TERGUGAT tidak terlihat niat dan itikad yang baik untuk memberi kejelasan pada PARA PENGGUGAT.
 1. Bahwa TERGUGAT telah menjalankan hukum kebiasaan sesuai yang tercantum dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mana dijelaskan suatu persetujuan tidak hanya mengikat didalamnya, namun juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang. TERGUGAT tidak bisa memutuskan perjanjian hanya dengan tidak melaksanakan klausul yang telah disepakati. Perjanjian tidak hanya terbatas pada persetujuan di dalamnya, namun juga termasuk pada keadilan dan kebiasaan yang ada. Hal ini memperkuat bahwasanya cuti tahunan adalah hak normatif (syarat dan norma kerja) sebagaimana telah diatur di dalam PKB yang wajib dipenuhi TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT.
 2. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Nasional Hak Asasi dan Manusia (KOMNAS HAM) No. 753/K-PMT/XI/20201 tertanggal 12 Oktober 2021. Perihal : Permintaan Keterangan terkait Dugaan Pelanggaran HAM Dalam Perpindahan Pegawai Jiwasraya, pada intinya KOMNAS HAM sebagai Lembaga yang berwenang terkait dengan pelaksanaan HAM

Halaman 5 dari 72 halaman Putusan Nomor 209/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



dan/atau dalam hal terjadinya pelanggaran HAM, termasuk hak asasi mendapatkan pekerjaan dan hak-hak syarat dan norma kerja yang diperjanjikan di dalam ketentuan ketenagakerjaan, termasuk Perjanjian Kerja Bersama, menyatakan bahwa dalam rangka memberikan perlindungan, penghormatan serta penegakan HAM maka KOMNAS HAM meminta kepada PT Asuransi Jiwasraya dapat secara bijak mempertimbangkan penundaan proses migrasi pegawai hingga terdapat kejelasan dalam penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan. Selain itu, juga untuk memastikan pemenuhan hak atas pekerjaan dan syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil bagi pegawai yang bermigrasi maupun yang memilih tetap bekerja di PT Asuransi Jiwasraya. Bahwa dengan demikian, inti surat KOMNAS HAM sebagaimana dimaksud adalah selaras dengan pendapat hukum pada mediasi yang dibuat oleh PARA PENGGUGAT terkait adanya dugaan pelanggaran oleh PT Asuransi Jiwasraya atas hak-hak pekerja/pegawainya, termasuk terkait cuti tahunan.

3. Bahwa berdasarkan hasil Liputan investigatif Majalah Tempo edisi 9 Oktober 2021 diketahui permasalahan tidak dibayarkannya cuti tahunan adalah permasalahan sistemik dan terstruktur di mana terhadap hal ini telah dipantau dan dipahami oleh publik/masyarakat sehingga menjadi permasalahan nasional. Oleh karenanya, terhadap hal ini wajib diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas dalil-dalil gugatan tersebut di atas, maka PARA PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa, mengadili perkara *a quo* agar kiranya dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang cuti tahunan kepada PENGGUGAT I sebesar Rp.8.748.000,- (delapan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah), PENGGUGAT II sebesar Rp.9.805.000,- (sembilan juta delapan ratus lima ribu rupiah), PENGGUGAT III sebesar Rp.6.359.000 (enam juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dan PENGGUGAT IV sebesar Rp.9.777.000 (sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) secara langsung dan tunai;
3. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat dan Tergugat hadir menghadap diwakili kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada tanggal 20 Juli 2022, sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

Apabila dicermati, dalam gugatan PARA PENGGUGAT dapat ditemui beberapa **kecacatan** yang mengakibatkan gugatan PARA PENGGUGAT **harus dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijk verklaren*), antara lain:

1. EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI (ABSOLUT)

1.1 Bahwa sampai dengan saat ini PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II masih merupakan pegawai PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (*in casu* TERGUGAT) sehingga harus tunduk pada ketentuan di dalam Perjanjian Kerja Bersama Periode 2020 – 2022 antara PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan Serikat Pekerja Jiwasraya ("**PKB 2020/2022**").

1.2 Bahwa di dalam PKB 2020/2022 dengan tegas mengatur bahwa hal-hal yang **berkaitan dengan perselisihan hubungan industrial antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT diselesaikan terlebih dahulu melalui forum Komisi Pertimbangan Kepegawaian Jiwasraya ("KPK Jiwasraya")** dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 44 PKB 2020/2022

Komisi Pertimbangan Kepegawaian (KPK) ialah lembaga bipartit yang anggotanya terdiri dari pihak Perusahaan dan pihak Serikat Pekerja untuk membahas permasalahan hubungan industrial Perusahaan.



Pasal 74 PKB 2020/2022

"Komisi Pertimbangan Kepegawaian (KPK)"

- (1) KPK merupakan Lembaga Bipartit yang berfungsi sebagai forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah antara Serikat Pekerja dengan Perusahaan yang memberikan rekomendasi/saran kepada Manajemen **mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Perselisihan Hubungan Industrial** dan Pelanggaran Disiplin.

....."

Pasal 75 PKB 2020/2022

.....

- (6) Notulen rapat KPK berikut daftar hadir adalah **sebagai bukti tertulis bahwa telah dilakukannya perundingan Bipartit antara Perusahaan dengan pekerja** yang diwakili oleh Serikat Pekerja berkaitan dengan setiap permasalahan ketenagakerjaan di Perusahaan.

Pasal 76 PKB 2020/2022

"Pengaduan Keluhan"

- (1) Apabila Pegawai merasa bahwa perlakuan, kebijakan atau Keputusan Direksi atau atasan Pegawai yang bersangkutan bertentangan dengan PKB ini, Pegawai berhak untuk mengadukan keluhan dengan urutan sebagai berikut:
- a. Kepada atasan langsung;
 - b. Unit Kerja yang membawahi fungsi kepegawaian; dan
 - c. Serikat Pekerja.
- (2) Setiap keluhan Pegawai harus dicarikan solusi atau jalan keluar. **Apabila tidak ditemukan, maka proses penyelesaiannya dilakukan melalui forum KPK."**



Pasal 77 PKB 2020/2022

.....

- (4) Apabila tanggapan belum menyelesaikan hal-hal yang dikeluhkan, Pegawai dapat menyampaikan keluhannya secara tertulis kepada Serikat Pekerja.
- (5) **Serikat Pekerja akan membawa keluhan tersebut ke KPK dan bertindak sebagai pendamping Pegawai yang bersangkutan.**
- (6) **Hasil pembahasan KPK akan disampaikan kepada Perusahaan secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah keluhan diterima dan menjadi rekomendasi bagi Perusahaan dalam pengambilan keputusan akhir.**

Pasal 90 PKB 2020/2022

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan hubungan kerja di Perusahaan, **akan diselesaikan secara musyawarah dengan pihak-pihak yang terlibat dan dapat melibatkan pimpinan unit kerja masing-masing.**
- (2) Perselisihan antara Pegawai dengan Perusahaan akan **dimusyawarahkan dengan KPK untuk mencapai kata sepakat dan dituangkan dalam notulen** serta disampaikan kepada Direksi sebagai saran dan pendapat.
- (3) Apabila tidak dapat diselesaikan secara intern oleh Perusahaan, **penyelesaian lebih lanjut dilakukan dengan mengindahkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.**

1.3 Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, PENGUGAT wajib terlebih dahulu menyelesaikan perkara perselisihan hubungan industrial melalui KPK Jiwasraya sebelum masuk ke dalam tripartit apalagi sampai pada Pengadilan Hubungan Industrial.

1.4 Bahwa tidak ditemukan satupun bukti yang menunjukkan PENGUGAT telah menempuh proses perselisihan hubungan industrial melalui KPK Jiwasraya. Dalam gugatan a quo, PARA



PENGUGAT justru hanya menyampaikan hasil anjuran dari Suku Dinas Ketenagakerjaan Kota Jakarta Pusat ("**Sudinaker Jakarta Pusat**"), tanpa melampirkan bukti **penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui forum KPK Jiwasraya** sebagaimana ditentukan dalam PKB 2020/2022. Oleh karenanya, **pengajuan gugatan a quo ke Pengadilan adalah tidak dapat dibenarkan** sebelum adanya hasil keputusan dari forum KPK Jiwasraya sebagai lembaga bipartit.

1.5 Berdasarkan ketentuan yang diuraikan di atas, **PARA PENGUGAT secara jelas telah mengingkari dan tidak mematuhi ketentuan di dalam PKB 2020/2022 yang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak khususnya terkait penyelesaian perselisihan hubungan industrial** sehingga Majelis Hakim harus menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan dari PENGUGAT.

2. PENGUGAT III DAN PENGUGAT IV SUDAH TIDAK MEMILIKI DASAR DAN LANDASAN HUKUM (LEGAL STANDING) DALAM MENGAJUKAN GUGATAN A QUO.

2.1 Bahwa perlu untuk diketahui bahwa **PENGUGAT III sudah bukan sebagai pegawai PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (in casu TERGUGAT)** dikarenakan telah terjadi pemutusan hubungan kerja akibat pengunduran diri atas permintaan sendiri berdasarkan Surat Pengunduran Diri PENGUGAT III, tanggal 20 Desember 2021, dan telah disetujui oleh TERGUGAT berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor: 00865/SK/P/HCD/1221, tanggal 29 Desember 2021, Perihal Pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sdr. Surta Sitorus Staff Unit Klaim manfaat hidup ritel divisi operasional bisnis ritel sebagai pegawai PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

2.2 Bahwa **PENGUGAT IV sudah bukan sebagai pegawai PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (in casu TERGUGAT)** dikarenakan telah terjadi pemutusan hubungan kerja akibat pengunduran diri atas permintaan sendiri berdasarkan Surat Pengunduran Diri PENGUGAT IV, tanggal 11 Januari 2022, dan telah disetujui oleh TERGUGAT, berdasarkan Surat



Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor: 00078/SK/P/HCD/0122, tanggal 18 Januari 2022, Perihal Pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri Sdri. Aristina Hariamurti officer unit klaim manfaat hidup korporasi departemen manajemen klaim korporasi divisi operasional bisnis korporasi sebagai pegawai PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

2.3 Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, **terlihat jelas bahwa PENGGUGAT III dan PENGGUGAT IV sudah bukan sebagai pegawai TERGUGAT, dikarenakan telah mengundurkan diri atas permintaan sendiri**, sehingga tidak memiliki dasar, kedudukan dan landasan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan *a quo* tanggal 16 Juni 2022, yang telah didaftarkan oleh PARA PENGGUGAT kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Juni 2022.

2.4 Berdasarkan ketentuan yang telah diuraikan di atas, terlihat jelas bahwa PENGGUGAT III dan PENGGUGAT IV telah menunjukkan itikad tidak baik terhadap TERGUGAT dan tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan dan melanjutkan perkara *a quo*. Oleh karena itu, **Majelis Hakim harus menolak atau setidaknya – tidaknya tidak menerima gugatan *a quo*.**

3. SURAT GUGATAN OBSCUUR LIBEL (TIDAK JELAS / KABUR)

PARA PENGGUGAT TELAH SECARA TIDAK JELAS/KABUR DALAM MELAKUKAN PENYEBUTAN BANTUAN UANG CUTI TAHUNAN SEHINGGA TIDAK JELAS/KABUR HAL APA YANG DITUNTUT DALAM PERKARA A QUO

3.1 Bahwa PARA PENGGUGAT telah secara nyata melakukan penyebutan secara ceroboh terkait Bantuan Uang Cuti Tahunan dalam gugatannya, yang **dibuktikan dengan beberapa penyebutan yang berbeda – beda** sebagai berikut:

Butir 5, Halaman 4

*“Bahwa selama bekerja pada TERGUGAT, PARA PENGGUGAT menerima **bantuan cuti tahunan** setiap yang dapat diambil setiap tahunnya sesuai dengan*



ketentuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2020 – 2022 pada Pasal 29 ayat (8) yang menyatakan :

Butir 6, Halaman 4

“Bahwa oleh karena tidak ada kepastian terkait dengan pemberian **bantuan cuti tahunan** dari TERGUGAT, maka pada tanggal 10 Desember 2021 PARA PENGGUGAT melalui....”

Butir 8, Halaman 5

“Bahwa pemberian **bantuan cuti tahunan** sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT. Sebagai bukti **tunjangan cuti tahunan** diberikan oleh TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT, dimana hal ini menjadi kebiasaan oleh TERGUGAT dalam menunaikan kewajiban terhadap PARA PENGGUGAT. Namun, TERGUGAT tidak lagi membayarkan **tunjangan** kepada PARA PENGGUGAT tanpa....”

Butir 9, Halaman 6

“Bahwa **hak cuti tahunan** diberikan oleh TERGUGAT kepada.....”

Butir 10, Halaman 5

“Bahwa tidak ada ketentuan hukum untuk tidak membayar **tunjangan cuti tahunan**. Bahkan apabila perusahaan menolak untuk membayar, hal tersebut tidak bisa menjadi landasan hukum yang kuat. Perlu ada kesepakatan antara SP/SB atau karyawan yang bersangkutan dengan perusahaan untuk bisa mengatur **tunjangan cuti tahunan**....”

Butir 1, Halaman 6-7

“..... Hal ini memperkuat bahwasanya **cuti tahunan** adalah hak normative (syarat dan norma kerja) sebagaimana....”

Butir 3, Halaman 7

“.....tidak dibayarkannya **cuti tahunan** adalah



permasalahan sistemik dan terstruktur”

3.2 Bahwa PARA PENGGUGAT telah secara nyata mencampuradukkan penyebutan Bantuan Uang Cuti Tahunan dengan “cuti tahunan”, “bantuan cuti tahunan”, “tunjangan cuti tahunan”, “tunjangan” dan “pembayaran cuti tahunan”, **sehingga apa yang dituntut menjadi tidak jelas/kabur dan dengan tujuan memperlmainkan Majelis Hakim Yang Mulia.** Padahal diketahui bahwa masing-masing penyebutan memiliki arti dan makna yang berbeda sehingga tidak dapat mewakili satu istilah yang sama. **Mengingat kondisi tersebut, sudah sepantasnya bahwa Majelis Hakim menolak atau setidaknya tidaknya tidak menerima gugatan a quo.**

3.3 Bahwa penyebutan yang tidak jelas/kabur terhadap Bantuan Uang Cuti Tahunan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (8) PKB 2020/2022, menunjukkan itikad tidak baik PARA PENGGUGAT dikarenakan tidak sepenuhnya memahami konstruksi pengaturan dalam PKB 2020/2022, sehingga mengambil kesimpulan yang keliru sehingga menyesatkan Majelis Hakim dalam memahami peristilahan yang tepat terkait dengan pokok perkara a quo.

3.4 Bahwa berdasarkan uraian di atas, bahwa PARA PENGGUGAT secara nyata telah keliru/tidak jelas dalam hal penyebutan Bantuan Uang Cuti Tahunan, sehingga mengakibatkan **gugatan a quo yang didalilkan PENGGUGAT menjadi kabur/tidak jelas dan dengan tujuan memperlmainkan TERGUGAT.** Berdasarkan hal tersebut, maka sepatutnya Majelis Hakim menolak atau setidaknya tidaknya tidak menerima gugatan a quo.

PARA PENGGUGAT TELAH MENDALILKAN SECARA TIDAK JELAS/KABUR MENGENAI DASAR HUKUM SEBAGAI DASAR GUGATAN TERKAIT PEMBERIAN BANTUAN UANG CUTI TAHUNAN

3.5 Bahwa PARA PENGGUGAT telah mendalilkan secara tidak jelas/kabur mengenai dasar hukum gugatan yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT, dengan mencampuradukkan dasar hukum yang bersifat tertulis berupa PKB 2020/2022 dan kebiasaan sebagai salah satu sumber hukum yang tidak tertulis.



- 3.6 Bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya “Menenal Hukum: Suatu Pengantar” pada halaman 104 – 108, dijelaskan bahwa:

“Kebiasaan merupakan tindakan menurut pola tingkah laku yang tetap, ajeg, lazim, normal, atau adat dalam masyarakat atau pergaulan hidup tertentu. Perilaku yang tetap atau ajeg berarti merupakan perilaku manusia yang diulang dan mempunyai kekuatan mengikat sehingga menimbulkan keyakinan atau kesadaran bahwa hal itu memang patut dilakukan: bahwa itulah yang adat (die normatieve Kraft des Faktischen)”

- 3.7 Bahwa dalam butir 9 halaman 6 gugatan *a quo*, PARA PENGGUGAT menyatakan bahwa hak cuti tahunan (untuk selanjutnya disebut sebagai **Bantuan Uang Cuti Tahunan**) diberikan oleh TERGUGAT kepada rekening PENGGUGAT I sejumlah Rp8.748.000,- (delapan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) tiap bulan Oktober, kepada rekening PENGGUGAT II sejumlah Rp9.805.000,- (sembilan juta delapan ratus lima ribu rupiah) tiap bulan September, kepada rekening PENGGUGAT III sejumlah Rp6.359.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) tiap bulan April, dan kepada rekening PENGGUGAT IV sejumlah Rp9.777.000,- (sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) tiap bulan Oktober, merupakan sebuah kebiasaan.

Dalil PARA PENGGUGAT di atas bersifat asumsi dan menunjukkan kesesatan cara pikir. Secara logis, **tidak mungkin Bantuan Uang Cuti Tahunan dianggap sebagai sebuah kebiasaan**, padahal diketahui bahwa keduanya **telah diatur secara jelas dalam PKB 2020/2022 sebagai bantuan perusahaan yang diberikan sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan**.

- 3.8 Bahwa Bantuan Uang Cuti Tahunan termasuk dalam kategori Bantuan Perusahaan, yang didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

“Pasal 1 PKB 2020/2022

Dalam PKB ini yang dimaksud dengan:



....

23. **Bantuan Perusahaan** ialah Bantuan yang diberikan oleh Perusahaan kepada setiap Pegawai yang bukan bersifat normatif dan diberikan sesuai dengan kemampuan Perusahaan.

.....”

3.9 Dengan demikian, telah jelas bahwa PARA PENGGUGAT dengan itikad tidak baik mencoba mencampuradukkan suatu kebiasaan, dengan norma hukum yang telah berlaku di lingkungan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (in casu TERGUGAT).

3.10 Bahwa dalam butir 8 halaman 5 gugatan *a quo*, disebutkan bahwa pemberian Bantuan Uang Cuti Tahunan merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh TERGUGAT, namun pada kalimat selanjutnya disebutkan bahwa tindakan TERGUGAT yang tidak lagi membayarkan tunjangan kepada PENGGUGAT tanpa alasan yang jelas dan dianggap bertentangan dengan PKB 2020/2022.

Hal ini menegaskan bahwa PARA PENGGUGAT tidak hanya kebingungan dalam menentukan istilah yang tepat, namun juga kebingungan dalam menentukan sumber hukum terhadap pemberian Bantuan Uang Cuti Tahunan, apakah merupakan norma hukum yang tercantum dalam PKB 2020/2022 atau sebuah kebiasaan.

3.11 Bahwa berdasarkan uraian di atas, bahwa PARA PENGGUGAT telah keliru/tidak jelas serta mengada-ada dalam menentukan dasar hukum gugatan yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT, dengan mencampuradukkan dasar hukum yang bersifat tertulis berupa PKB 2020/2022 dengan dasar hukum yang bersifat tidak tertulis berupa kebiasaan. Oleh karenanya, patut dianggap bahwa gugatan *a quo* yang didalilkan PARA PENGGUGAT adalah kabur dan tidak jelas.

4. SURAT GUGATAN PREMATUR

PARA PENGGUGAT TIDAK MENGAJUKAN BIPARTIT KEPADA KPK JIWASRAYA SEBAGAIMANA KETENTUAN DI



DALAM PASAL 76 JO. PASAL 74 JO. PASAL 1 ANGKA 44 PKB
2020/2022.

4.1 Bahwa PARA PENGUGAT mendalilkan dalam butir 6 halaman 4 gugatan *a quo*, bahwa pada pokoknya PARA PENGGUGAT mengajukan perundingan bipartit kepada TERGUGAT namun tidak mendapat tanggapan. Dalil PARA PENGGUGAT tersebut merupakan hal yang keliru karena permohonan perundingan bipartit tidak disampaikan kepada forum bipartit yang telah disepakati bersama di dalam PKB 2020/2022 dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 PKB 2020/2022

.....

44. **Komisi Pertimbangan Kepegawaian (KPK)** ialah lembaga **bipartit** yang anggotanya terdiri dari pihak Perusahaan dan pihak Serikat Pekerja **untuk membahas permasalahan hubungan industrial** Perusahaan.

.....

Pasal 74 PKB 2020/2022

- (1) KPK merupakan Lembaga Bipartit yang berfungsi sebagai forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah antara Serikat Pekerja dengan Perusahaan yang memberikan rekomendasi/saran kepada Manajemen **mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Perselisihan Hubungan Industrial** dan Pelanggaran Disiplin.

.....”

Pasal 75 PKB 2020/2022

.....

- (6) Notulen rapat KPK berikut daftar hadir adalah **sebagai bukti tertulis bahwa telah dilakukannya perundingan Bipartit antara Perusahaan dengan pekerja** yang diwakili oleh Serikat Pekerja berkaitan



dengan setiap permasalahan ketenagakerjaan di Perusahaan.

Pasal 76 2020/2022

.....

- (1) Apabila Pegawai merasa bahwa perlakuan, kebijakan atau Keputusan Direksi atau atasan Pegawai yang bersangkutan bertentangan dengan PKB ini, Pegawai berhak untuk mengadukan keluhan dengan urutan sebagai berikut:

- a. Kepada atasan langsung:

- b. Unit Kerja yang membawahi fungsi kepegawaian; dan

- c. Serikat Pekerja.

- (2) Setiap keluhan Pegawai harus dicarikan solusi atau jalan keluar. **Apabila tidak ditemukan, maka proses penyelesaiannya dilakukan melalui forum KPK."**

Pasal 77 PKB 2020/2022

.....

- (4) Apabila tanggapan belum menyelesaikan hal-hal yang dikeluhkan, Pegawai dapat menyampaikan keluhannya secara tertulis kepada Serikat Pekerja.
- (5) **Serikat Pekerja akan membawa keluhan tersebut ke KPK dan bertindak sebagai pendamping Pegawai yang bersangkutan.**
- (6) **Hasil pembahasan KPK akan disampaikan kepada Perusahaan secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah keluhan diterima dan menjadi rekomendasi bagi Perusahaan dalam pengambilan keputusan akhir.**

4.2 Bahwa berdasarkan ketentuan di atas telah jelas bahwa proses penyelesaian pengaduan atau penyelesaian keluhan (termasuk perselisihan hubungan industrial) dilakukan secara berjenjang,



serta perundingan Bipartit harus dilakukan terlebih dahulu melalui forum yang diadakan oleh KPK Jiwasraya.

- 4.3 Bahwa dalam gugatan *a quo*, PARA PENGGUGAT hanya menyampaikan hasil anjuran dari Sudinaker Jakarta Pusat dengan mengabaikan ketentuan di dalam PKB 2020/2022 terkait penyelesaian perselisihan hubungan industrial di TERGUGAT harus diselesaikan melalui forum KPK Jiwasraya, sehingga para pihak tidak dapat mengajukan tripartit maupun gugatan apapun ke pengadilan sebelum adanya keputusan forum KPK Jiwasraya.

Padahal diketahui bahwa dalam Pasal 90 PKB 2020/2022 yang berlaku bagi PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT, Perselisihan hubungan industrial wajib terlebih dahulu diselesaikan secara intern dan dimusyawarahkan dengan KPK Jiwasraya, sebagai berikut:

"Pasal 90 PKB 2020/2022

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan hubungan kerja di Perusahaan, akan diselesaikan secara musyawarah dengan pihak-pihak yang terlibat dan dapat melibatkan pimpinan unit kerja masing – masing.*
- (2) Perselisihan antara Pegawai dengan Perusahaan akan dimusyawarahkan dengan KPK untuk mencapai kata sepakat dan dituangkan dalam notulen serta disampaikan kepada Direksi sebagai saran dan pendapat.*
- (3) Apabila tidak dapat diselesaikan secara intern oleh Perusahaan, penyelesaian lebih lanjut dilakukan dengan mengindahkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku."*

- 4.4 Bahwa dengan demikian TERGUGAT menyatakan bahwa proses tripartit atau mediasi yang dilakukan di Sudinaker Jakarta Pusat serta pengajuan gugatan *a quo* memiliki kecacatan formil, karena didasarkan pada itikad tidak baik dari **PARA PENGGUGAT dengan mengingkari dan tidak**



mematuhi prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berlaku dalam PKB 2020/2022 yang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.

4.5 Berdasarkan ketentuan yang diuraikan di atas, terlihat jelas bahwa PARA PENGGUGAT telah menyalahi prosedur penyelesaian hubungan industrial yang berlaku dalam PKB 2020/2022 dalam menyelesaikan perselisihan dengan perundingan bipartit melalui forum KPK Jiwasraya, sehingga sudah jelas dan nyata bahwa gugatan dari PENGGUGAT masih prematur. Oleh karena itu, **Majelis Hakim harus menolak atau setidak-tidaknya tidak menerima gugatan a quo.**

5. **SURAT GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**

PARA PENGGUGAT TIDAK MENARIK SERIKAT PEKERJA JIWASRAYA SEBAGAI TURUT TERGUGAT

5.1. Bahwa dalam gugatan *a quo*, PARA PENGGUGAT telah keliru dengan tidak memasukkan Serikat Pekerja Jiwasraya ("**SP Jiwasraya**") padahal secara jelas PARA PENGGUGAT mengetahui bahwa **pembentukan PKB 2020/2022 merupakan hasil kesepakatan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (in casu TERGUGAT) dan SP Jiwasraya**, sehingga berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.

5.2. Bahwa SP Jiwasraya seharusnya memberikan pemahaman kepada PARA PENGGUGAT terkait Bantuan Uang Cuti Tahunan merupakan ketentuan di dalam PKB 2020/2022 yang termasuk ke dalam Bantuan Perusahaan yang mana **bukan bersifat normatif dan diberikan sesuai dengan kemampuan Perusahaan.**

5.3. Bahwa telah tercantum keharusan SP Jiwasraya untuk turut memberikan pemahaman kepada PARA PENGGUGAT, telah secara jelas diatur dalam ketentuan PKB 2020/2022 sebagai berikut:

"Pasal 3 PKB 2020/2022

.....

(3) Para Pihak berkewajiban menjelaskan kepada



seluruh Pegawai mengenai maksud, tujuan, dan isi PKB ini.”

Dengan adanya gugatan *a quo* dari PARA PENGGUGAT yang didasarkan pada PKB 2020/2022 khususnya terkait Bantuan Perusahaan, maka sudah sepatutnya SP Jiwasraya menjadi pihak Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, atas kedudukannya sebagai salah satu pihak yang menyusun dan menandatangani PKB 2020/2022, serta menjadi mitra TERGUGAT dalam menjelaskan maksud, tujuan, dan isi dari PKB 2020/2022.

- 5.4. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT yang hanya memasukkan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sebagai TERGUGAT atas ketidakpuasan PARA PENGGUGAT terhadap ketentuan-ketentuan dalam PKB 2020/2022 menunjukkan sikap subjektif dan itikad tidak baik PARA PENGGUGAT untuk menyudutkan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (*in casu* TERGUGAT).
- 5.5. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diuraikan diatas, **gugatan *a quo* tidak lengkap dan kurang pihak karena tidak menarik SP Jiwasraya sebagai salah satu pihak dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim harus menolak atau setidaknya tidaknya tidak menerima gugatan *a quo*.**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa untuk memutus perkara *a quo* dalam Eksepsi ini sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT;
- b. Menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- c. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijk Verklaard/NO***);
- d. Menetapkan KPK Jiwasraya sebagai forum penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana ketentuan di dalam PKB 2020/2022; dan
- e. Menghukum PARA PENGGUGAT membayar biaya perkara ini.



B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala hal yang telah diuraikan dalam **Eksepsi** di atas, mohon dianggap sebagai **satu kesatuan dan tak terpisahkan** dengan dengan **Pokok Perkara** ini. Sehubungan dengan itu, maka TERGUGAT tetap dengan tegas **membantah** dan **menolak seluruh dalil PARA PENGGUGAT** dalam gugatannya, yaitu berdasarkan **fakta-fakta dan dasar hukum** sebagai berikut:

1. **BAHWA TERGUGAT MENOLAK DENGAN TEGAS SELURUH DALIL GUGATAN PARA PENGGUGAT PADA BUTIR 9 DAN 1 HALAMAN 6 – 7 YANG MENYATAKAN BAHWA BANTUAN UANG CUTI TAHUNAN MERUPAKAN HAK NORMATIF**

- 1.1. Bahwa pada pokoknya TERGUGAT menolak semua dalil dari PARA PENGGUGAT karena dalil sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum.
- 1.2. Bahwa perlu untuk diketahui, saat ini **PENGGUGAT III dan PENGGUGAT IV** sudah bukan sebagai pegawai dan tidak memiliki hubungan kerja dengan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (in casu TERGUGAT), dikarenakan telah mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
- 1.3. Bahwa **PENGGUGAT III** sudah bukan sebagai pegawai PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (in casu TERGUGAT) dikarenakan telah terjadi pemutusan hubungan kerja akibat pengunduran diri atas permintaan sendiri berdasarkan **Surat Pengunduran Diri PENGGUGAT III, tanggal 20 Desember 2021**, dan telah disetujui oleh TERGUGAT, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor: 00865/SK/P/HCD/1221, tanggal 29 Desember 2021, Perihal Pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sdr. Surta Sitorus Staff Unit Klaim manfaat hidup ritel divisi operasional bisnis ritel sebagai pegawai PT Asuransi Jiwasraya (Persero), sebagai berikut:

“Menimbang : a. Bahwa Sdri. Surta Sitorus/ Staf Unit Klaim Manfaat Hidup Ritel Departemen Manajemen Klaim Ritel Divisi Operasional Bisnis Ritel PT Asuransi Jiwasraya (Persero) **telah mengajukan permohonan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti dari tugas dan jabatannya sebagai Pegawai PT Asuransi Jiwasraya (Persero) melalui suratnya tanggal 20 Desember 2021; dan

- b. Bahwa sehubungan dengan permintaan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada butir (a), dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Direksi tentang pemberhentian dengan hormat atas permintaan Sdri. Surta Sitorus sebagai Pegawai PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan memperoleh hak berupa Manfaat Program Pensiun sesuai ketentuan yang berlaku.”

“Menetapkan : Surat Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdri. Surta Sitorus/ Staf Unit Klaim Manfaat Hidup Ritel Departemen Manajemen Klaim ritel Divisi Operasional Bisnis Ritel PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Dengan Memperoleh Hak Berupa Manfaat Program Pensiun Sesuai Ketentuan Yang Berlaku.”

- 1.4. Bahwa perlu Majelis Hakim ketahui, berdasarkan surat Nomor: 00125/S/HCD/HCD3/0321, tanggal 4 Maret 2022, Perihal Manfaat Pensiun Ditunda, TERGUGAT menyampaikan dalam surat tersebut sehubungan dengan Keputusan Direksi Nomor: 00865/SK/P/HCD/1221, tanggal 29 Desember 2021 tentang Pemberhentian dengan Hormat atas Permintaan sendiri selaku pegawai PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang berlaku per 20 Januari 2022 dan berdasarkan ketentuan DPLK Jiwasraya serta Yayasan Kesejahteraan Karyawan (YKK) Jiwasraya, PENGGUGAT III akan menerima Manfaat Pensiun berupa Nilai Tunai Modal Pensiun sebesar Rp8.110.592,- (delapan juta seratus sepuluh ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah), Manfaat Pensiun berupa akumulasi Dana DPLK sebesar Rp45.317.017,- (empat puluh lima juta tiga ratus tujuh belas ribu

Halaman 22 dari 72 halaman Putusan Nomor 209/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh belas rupiah), Klaim Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan/Jamsostek, Klaim Jaminan Pensiun (JP) BPJS Ketenagakerjaan/Jamsostek, dan Kepesertaan BPJS Kesehatan.

- 1.5. **Bahwa PENGUGAT IV sudah bukan sebagai pegawai PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (in casu TERGUGAT) dikarenakan telah terjadi pemutusan hubungan kerja akibat pengunduran diri atas permintaan sendiri berdasarkan Surat Pengunduran Diri PENGUGAT IV, tanggal 11 Januari 2022, dan telah disetujui oleh TERGUGAT, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor: 00078/SK/P/HCD/0122, tanggal 18 Januari 2022, Perihal Pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri Sdri. Aristina Hariamurti officer unit klaim manfaat hidup korporasi departemen manajemen klaim korporasi divisi operasional bisnis korporasi sebagai pegawai PT Asuransi Jiwasraya (Persero), sebagai berikut:**

“Menimbang : a. Bahwa Sdri. Aristina Hariamurti/ Officer Unit Klaim Manfaat Hidup Korporasi Departemen Manajemen Klaim Korporasi Divisi Operasional Bisnis Korporasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) telah mengajukan permohonan berhenti dari tugas dan jabatannya sebagai Pegawai PT Asuransi Jiwasraya (Persero) melalui suratnya tanggal 11 Januari 2022; dan

b. Bahwa sehubungan dengan permintaan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada butir (a), dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Direksi tentang pemberhentian dengan hormat atas permintaan Sdri. Aristina Hariamurti sebagai Pegawai PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan memperoleh hak berupa Manfaat

Halaman 23 dari 72 halaman Putusan Nomor 209/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Program Pensiun sesuai ketentuan yang berlaku.”

“Menetapkan : Surat Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdri. Aristina Hariamurti/ Officer Unit Klaim Manfaat Hidup Korporasi Departemen Manajemen Klaim Korporasi Divisi Operasional Bisnis Korporasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Dengan Memperoleh Hak Berupa Manfaat Program Pensiun Sesuai Ketentuan Yang Berlaku.”

1.6. Bahwa perlu Majelis Hakim ketahui, berdasarkan surat Nomor: 00023/S/HCD/HCD3/0321, tanggal 4 Maret 2022, Perihal Manfaat Pensiun Ditunda, TERGUGAT menyampaikan dalam surat tersebut sehubungan dengan Keputusan Direksi Nomor: 00078/SK/P/HCD/0122, tanggal 18 Januari 2022 tentang Pemberhentian dengan Hormat atas Permintaan sendiri selaku pegawai PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang berlaku per 7 Februari 2022 dan berdasarkan ketentuan DPPK Jiwasraya serta Yayasan Kesejahteraan Karyawan (YKK) Jiwasraya, PENGGUGAT IV akan menerima Manfaat Pensiun berupa Nilai Tunai Modal Pensiun sebesar Rp60.079.033,- (enam puluh juta tujuh puluh sembilan ribu tiga puluh tiga rupiah), Pensiun Hari Tua berupa PHT bulanan sebesar Rp610.767,- (enam ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah), Klaim Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan/Jamsostek, Klaim Jaminan Pensiun (JP) BPJS Ketenagakerjaan/Jamsostek, dan Kepesertaan BPJS Kesehatan.

1.7. Bahwa terhadap hak-hak tersebut di atas, sudah diberikan TERGUGAT dan diterima serta tidak ada penolakan dari PENGGUGAT III dan PENGGUGAT IV saat penerimaan surat keputusan tersebut walaupun sudah secara jelas tercantum tidak ada Pembayaran Bantuan Uang Cuti 2021 di dalam surat Keputusan tersebut.



1.8. Berdasarkan hal tersebut di atas, merupakan fakta bahwa **PENGUGAT III dan PENGUGAT IV tidak memiliki *legal standing*** dalam mengajukan gugatan *a quo* tanggal 16 Juni 2022, yang telah didaftarkan oleh PARA PENGUGAT kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Juni 2022.

1.9. Bahwa pada pokoknya, **PARA PENGUGAT sebagai pegawai dan sudah bukan lagi sebagai pegawai TERGUGAT sudah sepatutnya untuk mengetahui, membaca dan memahami seluruh ketentuan – ketentuan yang tercantum dalam PKB 2020/2022 sebagaimana PKB 2020/2022 berlaku mengikat bagi PENGUGAT dan TERGUGAT**, ketentuan tersebut diatur dalam PKB 2020/2022, sebagai berikut:

“Pasal 94 PKB 2020/2022

.....

(7) Setiap Pegawai wajib mengetahui, membaca dan memahami seluruh ketentuan yang tercantum dalam PKB ini.”

.....”

1.10. Bahwa dalam butir 9 halaman 6 gugatan *a quo* yang disampaikan oleh PARA PENGUGAT, mendalilkan Bantuan Uang Cuti Tahunan sebagaimana diatur dalam PKB 2020/2022 termasuk dalam hak normatif. Dalil ini membuktikan kecerobohan PARA PENGUGAT dalam memahami ruang lingkup hak normatif dan ketentuan yang tertulis secara jelas dan nyata dalam PKB 2020/2022.

1.11. Bahwa Siti Hajati Hosein dalam bukunya yang berjudul “Asas-asas Hukum Perburuhan” pada halaman 70 menyebutkan:

“.... bahwa dalam Perjanjian Kerja Bersama terkandung hal-hal yang sifatnya obligator (memuat hak dan kewajiban pihak-pihak yang mengadakan perjanjian), dan hal-hal yang bersifat normatif (mengenai suatu hal yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan).”



1.12. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Ketenagakerjaan”), tidak ditemukan definisi khusus terkait dengan hak normatif. Namun demikian, bilamana mengacu pada pendapat dari Siti Hajati Hosein dalam Butir 1.8 Jawaban dalam Pokok Perkara, maka hak-hak yang wajib diberikan oleh Perusahaan berdasarkan UU Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut namun tidak terbatas pada:

- a. **Upah** (Pasal 1 angka 30);
- b. **Tunjangan** tetap (Pasal 94);
- c. **Cuti** yang termasuk salah satu didalamnya adalah **cuti tahunan** (Pasal 79 ayat (1) huruf b, dan ayat (4)); dan
- d. **Jaminan sosial** tenaga kerja (Pasal 99 ayat (1)).

1.13. Bahwa **Bantuan Uang Cuti Tahunan telah secara nyata tidak termasuk dalam kategori hak normatif yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan**. Oleh karena itu, Bantuan Uang Cuti Tahunan tidak wajib dipenuhi oleh Perusahaan, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

1.14. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT dalam gugatan *a quo*, menunjukkan pemahaman yang dangkal atas konsep hak normatif ketenagakerjaan. Alih-alih mendasarkan konsep hak normatif pada pendapat akademisi, **PARA PENGGUGAT justru mengambil kesimpulan yang tidak tepat dalam mengkategorisasikan Bantuan Uang Cuti Tahunan sebagai hak normatif**. Padahal diketahui bahwa tidak ditemukan satupun definisi mengenai hak normatif dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

1.15. Bahwa pada butir 9 halaman 6 gugatan *a quo*, PENGGUGAT menyatakan sebagai berikut:

*“.... dimana hal ini menjadi kebiasaan (sumber hukum) sehingga semakin memperkuat bahwasanya **cuti tahunan adalah hak normatif**....”*

Terlebih dahulu TERGUGAT menyatakan bahwasanya



Cuti Tahunan merupakan hak normatif, karena telah diatur dalam Pasal 79 ayat (1) dan ayat (4) UU Ketenagakerjaan.

Namun tidak demikian dengan Bantuan Uang Cuti Tahunan yang sama sekali tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, melainkan **hanya diatur dalam PKB 2020/2022 sebagai ketentuan bukan normatif** dan tidak menjadi hak rutin bagi Pegawai.

- 1.16. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT di atas menunjukkan bahwa **PARA PENGGUGAT sendiri mengalami kebingungan dalam membedakan antara Cuti Tahunan dan Bantuan Uang Cuti Tahunan**, yang berakibat pada kekeliruan dalam memahami konsep hak normatif. TERGUGAT kembali menegaskan bahwa dalam PKB 2020/2022 yang disepakati oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (*in casu* TERGUGAT) dan Serikat Pekerja Jiwasraya ("**SP Jiwasraya**") serta berlaku bagi seluruh Pegawai, dinyatakan bahwa seluruh bantuan perusahaan termasuk Bantuan Uang Cuti Tahunan bukan merupakan hak normatif Pegawai, sebagaimana berikut:

"Pasal 54 PKB 2020/2022

- (2) **Bantuan Perusahaan diberikan sesuai dengan kemampuan Perusahaan dan diatur dengan ketentuan Perusahaan.**
- (3) **Bantuan Perusahaan bukan merupakan hak normatif Pegawai."**

- 1.17. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa PARA PENGGUGAT **tidak membaca dan tidak memahami seluruh ketentuan – ketentuan pada PKB 2020/2022 dan secara konsep Bantuan Uang Cuti Tahunan bukan termasuk dalam kategori hak normatif sebagaimana telah disebutkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.** Oleh karenanya, penyebutan Bantuan Uang Cuti Tahunan sebagai hak normatif merupakan hal yang mengada-ada dan memaksakan sehingga menjadi bentuk nyata sesat pikir PARA PENGGUGAT dalam menyusun dalil gugatannya.



1.18. Berdasarkan uraian tersebut di atas, **TERGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk menolak atau setidaknya tidak menerima dalil dan gugatan **PARA PENGGUGAT** tersebut.

2. **BAHWA TERGUGAT MENOLAK DENGAN TEGAS SELURUH DALIL GUGATAN PARA PENGGUGAT PADA BUTIR 5 HALAMAN 4 DAN BUTIR 8, 10, DAN 2 HALAMAN 5 – 7 GUGATAN A QUO DIKARENAKAN PEMBERIAN BANTUAN UANG CUTI TAHUNAN BUKAN BERSIFAT SUATU KEWAJIBAN DAN DIBERIKAN SESUAI DENGAN KEMAMPUAN PERUSAHAAN**

2.1. Bahwa **PENGUGAT** mendalilkan dalam butir 5 halaman 4 dan butir 8, 10, dan 2 Halaman 5-7 gugatan *a quo* bahwa Bantuan Uang Cuti Tahunan merupakan hak normatif yang perlu diberikan oleh Perusahaan kepada Pegawai setiap tahunnya. Terhadap dalil ini, **TERGUGAT** menyatakan bahwa dalil **PENGUGAT** telah secara ceroboh dan keliru.

2.2. Bahwa selain daripada pendapat akademisi yang menunjukkan bahwa Bantuan Uang Cuti Tahunan bukan merupakan hak normatif, PKB 2020/2022 juga telah secara jelas dan nyata mencantumkan bahwa Bantuan Uang Cuti Tahunan yang merupakan bagian dari bantuan perusahaan adalah bukan termasuk hak normatif bagi Pegawai, sebagaimana diatur berikut:

“Pasal 1 PKB 2020/2022

....

23. ***Bantuan Perusahaan ialah Bantuan yang diberikan oleh Perusahaan kepada setiap Pegawai yang bukan bersifat normatif dan diberikan sesuai dengan kemampuan Perusahaan.***

.....

Pasal 29 PKB 2020/2022

.....

“(8) Bagi Pegawai yang berhak atas Cuti Tahunan diberikan bantuan uang Cuti Tahunan sekurang-



kurangnya sebesar 1 (satu) kali jumlah GDP ditambah Tunjangan Tetap dan Tunjangan Tidak Tetap terakhir yang diterima serta hanya diberikan 1 (satu) kali dalam setahun pada saat jatuh tempo tanggal dan bulan penetapan MKE Pegawai.

.....

Pasal 54 PKB 2020/2022

- (2) **Bantuan Perusahaan diberikan sesuai dengan kemampuan Perusahaan dan diatur dengan ketentuan Perusahaan.**
- (3) **Bantuan Perusahaan bukan merupakan hak normatif Pegawai.**

2.3. Bahwa melalui ketentuan di atas, patut diketahui bahwa ketentuan Bantuan Uang Cuti Tahunan yang bukan merupakan hak normatif telah tercantum dalam PKB 2020/2022 yang berlaku sebagai undang-undang bagi TERGUGAT sebagai pihak Perusahaan, dan PARA PENGGUGAT sebagai Pegawai. Sangat disayangkan bahwa PARA PENGGUGAT secara jelas mengabaikan ketentuan tersebut dan bahkan mendalilkan sebaliknya.

2.4. Bahwa dalam ketentuan terkait pemberian Bantuan Uang Cuti Tahunan, **tidak ditemukan satupun klausul yang menunjukkan bahwa TERGUGAT sebagai pihak Perusahaan wajib untuk memberikan bantuan tersebut, atau PARA PENGGUGAT berhak atas bantuan perusahaan tersebut.** Hal tersebut berbeda dengan ketentuan terkait Gaji, Cuti, dan Cuti Tahunan dalam PKB 2020/2022, yang termasuk dalam kategori hak normatif karena disebutkan dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana berikut:

"Pasal 1 PKB 2020/2022

....

- 12. **Gaji ialah hak setiap Pegawai yang diberikan secara bulanan berupa sejumlah uang sebagai imbalan dari Perusahaan kepada Pegawai atas suatu pekerjaan**



yang telah dilakukan yang ditetapkan dan dibayarkan menurut Ketentuan Perusahaan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan ketentuan penggajian yang berlaku di Perusahaan dan terdiri dari Gaji Dasar Pensiun ditambah tunjangan-tunjangan.

.....

39. **Cuti** ialah **hak** bagi setiap Pegawai untuk keperluan istirahat dan/atau untuk keperluan lain selama kurun waktu tertentu menurut Ketentuan Perusahaan yang berlaku.

.....

Pasal 29 PKB 2020/2022

- (1) Setiap Pegawai yang telah bekerja terus menerus selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak diangkat sebagai Pegawai Tetap **berhak atas Cuti Tahunan** selama 12 (dua belas) hari kerja, tidak termasuk hari libur.

2.5. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, terlihat jelas **bahwa terdapat perbedaan pola pengaturan dalam PKB 2020/2022 terkait hak normatif Pegawai (Gaji dan Cuti) dengan bukan hak normatif Pegawai** (salah satunya Bantuan Uang Cuti Tahunan), yakni **dicantumkannya klausul “hak” atau “berhak atas” dalam ketentuan yang merupakan hak normatif**. Pengaturan ini signifikan untuk menunjukkan bahwa **PARA PENGUGAT berhak atas Gaji dan Cuti, serta TERGUGAT wajib untuk memberikan keduanya**. Hal tersebut berbeda dengan pemberian Bantuan Uang Cuti Tahunan yang tidak ditemukan klausul “hak” atau “berhak atas” dalam ketentuan yang diatur di PKB 2020/2022.

2.6. Bahwa PARA PENGUGAT juga telah mengabaikan ketentuan bahwa **Bantuan Uang Cuti Tahunan sebagai salah satu Bantuan Perusahaan, diberikan sesuai dengan kemampuan Perusahaan (in casu TERGUGAT)**. Tidak dicantumkannya ketentuan ini dalam dalil PARA PENGUGAT menunjukkan



ketidakpedulian PARA PENGGUGAT atas kondisi perusahaan, serta **serta itikad tidak baik karena mendahulukan kepentingan pribadi dan menutup mata dengan kondisi perusahaan saat ini** ditengah program Restrukturisasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (*in casu* TERGUGAT).

- 2.7. Bahwa perlu Majelis Hakim ketahui, TERGUGAT mengalami masalah keuangan sejak Oktober 2018 diakibatkan karena aset investasi milik TERGUGAT kurang baik (tidak *liquid*) dan tidak dapat dicairkan yang disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian (*mismatch*) dalam pengelolaan investasi. Tergerusnya aset finansial pada portofolio saham dan reksa dana apabila dijual rugi (*cut loss*) akan merugikan Negara Republik Indonesia. Hal tersebut juga disebabkan oleh adanya *fraud* oleh manajemen lama sebagaimana perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat beberapa waktu yang lalu.

Selanjutnya, pada tanggal 11 Desember 2020, TERGUGAT telah mengumumkan pelaksanaan Rencana Penyehatan Keuangan dengan melakukan Program Restrukturisasi Polis yang bertujuan untuk menyelamatkan dana dari seluruh Pemegang Polis ritel, *bancassurance*, dan korporasi, dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 Tahun 2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Majelis Hakim perlu ketahui, bahwa dalam rangkaian penawaran terhadap Program Restrukturisasi untuk menyelamatkan dana seluruh Pemegang Polis ini pada faktanya telah diterima dengan sangat baik oleh mayoritas Pemegang Polis dengan memberikan persetujuan tertulis sebagaimana data per tanggal 31 Mei 2021, sebagai berikut:

Pemegang Polis	Polis yang Direstrukturisasi	Persentase
Korporasi	6.462	99,3%
Ritel	255.737	99,8%



Bancassurance	17.174	98,4%
---------------	--------	-------

D

ata tersebut menjadi bukti nyata itikad baik TERGUGAT untuk bertanggungjawab dalam menyelamatkan hak-hak Pemegang Polis melalui Program Restrukturisasi yang merupakan solusi terbaik dan mengakomodir kepentingan umum. Sekali lagi Tergugat menegaskan bahwa penyelamatan dana Pemegang Polis menjadi tanggung jawab Tergugat yang perlu diprioritaskan dalam Program Restrukturisasi ini.

- 2.8. Bahwa pelaksanaan program penyehatan keuangan melalui Program Restrukturisasi oleh TERGUGAT merupakan Program dari Pemerintah Republik Indonesia, dibuktikan dengan adanya Pernyataan Tidak Keberatan dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) yang dibuktikan dengan surat dari OJK Nomor S-449/NB.2/2020, tanggal 22 Oktober 2020, Perihal Tanggapan atas Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero), serta dukungan resmi dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (“DPR RI”) dan Presiden Republik Indonesia dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2021 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia.

“Pasal 2 ayat (2)

Penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diteruskan seluruhnya menjadi penambahan penyertaan modal perusahaan perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia ke dalam modal saham PT Asuransi Jiwa IFG.”

Dengan demikian, terlihat secara jelas dan nyata bahwa penyertaan modal negara kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) yang diteruskan ke dalam modal saham PT Asuransi Jiwa IFG (“IFG Life”) sehingga TERGUGAT tidak memiliki pemasukan lagi selama pelaksanaan



Program Restrukturisasi yang merupakan Program Pemerintah Republik Indonesia.

Kondisi ketidakmampuan keuangan TERGUGAT terlihat jelas pada laporan keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, yang merupakan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 diaudit oleh Akuntan Publik “Kanaka Puradiredja, Suhartono”, dan **Total Kerugian Komprehensif yang dialami TERGUGAT pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp4.069.416.000.000,- (empat triliun enam puluh sembilan miliar empat ratus enam belas juta rupiah) dan pada tahun 2021 sebesar Rp1.136.176.000.000,- (satu triliun seratus tiga puluh enam miliar seratus tujuh puluh enam juta rupiah),** sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Jumlah Pendapatan Premi	-	-
Jumlah Pendapatan Non Premi	7,019,190	1,944,562
Jumlah Pendapatan	7,019,190	1,944,562
Jumlah Beban	(8,333,009)	(5,998,046)
Laba (Rugi) Setelah Pajak	(1,354,108)	(4,046,500)
Pendapatan Komprehensif Lain	217,932	(22,917)
Total Laba (Rugi) Komprehensif	(1,136,176)	(4,069,416)

Berdasarkan data laporan keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 tersebut di atas, **TERGUGAT harus benar-benar memperhatikan cash flow keuangan Perusahaan agar bisa bertahan hingga seluruh rangkaian Program**



Restrukturisasi yang bertujuan menyelamatkan dana Pemegang Polis selesai dilaksanakan, dan apabila dipaksakan pembayaran bantuan – bantaun yang bukan bersifat normatif akan menghambat pelaksanaan program restrukturisasi.

Perlu Majelis Hakim ketahui, bahwa **Penyertaan modal negara tersebut di atas tidak ada sedikitpun masuk ke PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (in casu TERGUGAT)** melainkan langsung diberikan kepada IFG untuk diteruskan kepada IFG Life, sehingga saat ini kondisi keuangan TERGUGAT tetap tidak ada pemasukan sama sekali selama pelaksanaan Program Restrukturisasi.

Di sisi lain, walaupun mengingat kondisi perusahaan sebagai perusahaan asuransi yang tengah berupaya menyelamatkan polis dari pemegang polis dengan menjalankan Program Pemerintah RI, namun **TERGUGAT masih membayarkan hak normatif dari Penggugat secara penuh yaitu Gaji dan Bantuan Perusahaan yang melekat pada struktur penggajian tanpa adanya pemotongan gaji, luran Tunjangan Hari Tua, luran Dana Pensiun, luran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, THR, fasilitas kesehatan Pegawai dan keluarga, serta fasilitas kesehatan lainnya dalam menghadapi COVID-19.**

- 2.9. Bahwa pada tahun 2020 sampai dengan saat ini terjadi pandemi **COVID-19** di negara Indonesia dan beberapa negara di dunia. Hal ini salah satunya memperburuk iklim investasi di dunia sehingga terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi salah satunya di Indonesia dan sudah ditetapkan sebagai bencana nasional sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional yang berbunyi:

*“Keputusan Presiden Tentang penetapan
Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.*



KESATU : Menyatakan **bencana nonalam yang diakibatkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional**"

- 2.10. Bahwa kondisi COVID-19 tersebut makin memperparah kondisi keuangan TERGUGAT karena kondisi perekonomian nasional yang memburuk merupakan keadaan yang memaksa dan di luar kendali (*force majeure*) bagi TERGUGAT, sebagaimana ketentuan dalam KUH Perdata, sebagai berikut:

"Pasal 1245 KUH Perdata

Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya."

Oleh karena itu, TERGUGAT perlu menyesuaikan kebijakan perusahaan termasuk mendahulukan hal-hal yang normatif daripada hal-hal yang bukan normatif untuk dapat memastikan TERGUGAT dapat terus berjalan walaupun sudah tidak ada pendapatan lain untuk memenuhi pelaksanaan Program Restrukturisasi di tengah masa pandemi COVID-19 hingga kewajiban TERGUGAT dalam membayarkan kewajibannya kepada pemegang polis (nasabah) terselesaikan sesuai dengan Program Restrukturisasi yang ditetapkan Pemerintah RI tersebut

- 2.11. Dengan demikian, sudah sangat jelas dan nyata bahwa keadaan TERGUGAT yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa ketidakmampuan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (*in casu* TERGUGAT) merupakan hal yang tidak dibuat-buat oleh TERGUGAT dan tentunya berdampak pada pembayaran Bantuan Uang Cuti Tahunan kepada PENGUGAT sebagai yang bukan merupakan hak normatif.
- 2.12. Bahwa perlu Majelis Hakim ketahui, PARA PENGUGAT merupakan **4 (empat) dari 741 (tujuh ratus empat puluh satu)**



orang Pegawai PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada tahun 2021, yang harus diperlakukan sama (*equal treatment*) dalam tidak diberikannya Bantuan Uang Cuti Tahunan, Kompensasi Sisa Cuti Besar, dan Penghargaan BWW berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 00174/SK/P/HCD/0521, tanggal 28 Mei 2021, Perihal Bantuan Uang Cuti Besar, Bantuan Uang Cuti Tahunan, Bhakti Warsa Widayaka (BWW) dan Sisa Saldo Cuti Besar PT Asuransi Jiwasraya (Persero) ("SK Direksi 00174") sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 00115/SK/P/HCD/052, tanggal 15 Maret 2022, Perihal Perubahan Atas Surat Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 00174/SK/P/HCD/0521 Perihal Bantuan Uang Cuti Besar, Bantuan Uang Cuti Tahunan, Bhakti Warsa Widayaka (BWW) dan Sisa Saldo Cuti Besar, ("SK Direksi 00115"). Penerbitan SK Direksi 00115 merupakan bentuk keberlanjutan dari itikad baik perusahaan berupa informasi keterbukaan terhadap kondisi keuangan perusahaan serta menjelaskan bahwa Bantuan Uang Cuti Tahunan merupakan bantuan perusahaan yang bukan bersifat normatif dan tidak dapat dibayarkan dikarenakan sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan perusahaan.

- 2.13. Bahwa sebagai itikad yang sangat baik dari TERGUGAT dalam kondisi ketidakmampuan keuangan dan masa pandemi, **TERGUGAT patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap memberikan hak normatif berupa gaji dasar pensiun, tunjangan tetap dan THR.** Selain itu, TERGUGAT dengan itikad baik juga tetap membayarkan secara penuh Gaji dan Bantuan Perusahaan yang melekat pada struktur penggajian, luran Tunjangan Hari Tua, luran Dana Pensiun, luran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, THR, fasilitas kesehatan Pegawai dan keluarga, serta fasilitas kesehatan lainnya dalam menghadapi COVID-19, serta tetap mempersilahkan Pegawai untuk mengambil Cuti Tahunan, sebanyak 12 (dua belas) hari.. Namun demikian, TERGUGAT berdasarkan kajian keuangan tidak lagi dapat



memberikan bantuan yang bukan bersifat normatif, salah satunya adalah Bantuan Uang Cuti Tahunan 2021.

Fakta bahwa dalam kondisi kemampuan keuangan TERGUGAT yang sangat terbatas namun TERGUGAT tetap berkomitmen untuk membayarkan hak normatif berupa Gaji dan THR telah Tergugat jelaskan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ("Komnas HAM") pada tanggal 8 November 2021. Sejak penyampaian terkait kondisi kemampuan keuangan TERGUGAT yang berimplikasi pada tidak dibayarkannya bantuan perusahaan yang bukan merupakan hak normatif, **Komnas HAM tidak pernah sekalipun menerbitkan surat untuk mempermasalahkan kebijakan yang ditetapkan oleh TERGUGAT.** Hal ini menunjukkan bahwa dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan bahwa Komnas HAM turut mempermasalahkan kebijakan kepegawaian TERGUGAT terkait tidak dibayarkannya komponen yang bukan merupakan hak normatif adalah mengada-ada dan tidak memperhatikan fakta terbaru.

- 2.14. Bahwa sebelum pengesahan SK Direksi 00174 pada tanggal 28 Mei 2021 yang termasuk di dalamnya penjelasan terkait kondisi keuangan perusahaan kepada seluruh Pegawai, telah dilaksanakan sosialisasi berjenjang dari Direksi untuk kemudian diteruskan oleh Kepala Divisi dan setingkat kepada Kepala Departemen, Officer dan Staf di masing-masing unit kerja terkait dengan hak dan kewajiban Pegawai di Jiwasraya dan PT Asuransi Jiwa IFG ("IFG Life"). Terlebih dahulu akan dijelaskan jabatan dari PARA PENGGUGAT pada saat diadakan sosialisasi berjenjang tersebut:

NAMA PENGGUGAT	JABATAN	NOMOR SURAT
Sofia Maria Harina Andayani, S.E. (Penggugat I)	Penugasan Khusus Pada Unit kerja Divisi Modal Manusia	Surat Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor: 00307.SK.P.0820, tanggal 27 Agustus 2020, Tentang Perubahan Keputusan



		Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 00251.SK.P.0620 Tentang Pembentukan Tim Pelayanan Bancassurance PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
Vera Kristina Saragih (Penggugat II)	Officer Unit Pusat Kontak Layanan Ritel Departemen Manajemen Hubungan Pelanggan Ritel Divisi Operasional Bisnis Ritel	Surat Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor: 00156.SK.O.0520, tanggal 29 Mei 2020, Tentang Peralihan Tugas dan Jabatan Pegawai PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
Surta Sitorus (Penggugat III)	Penugasan Khusus pada Unit Kerja Divisi Modal Manusia	Surat Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor: 00308.SK.P.0820, tanggal 27 Agustus 2020, Tentang Perubahan Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 00265.SK.P.06.20 Tentang Pembentukan Tim Pelayanan dan Dukungan Restrukturisasi Polis Ritel PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
Aristina Hariamurti (Penggugat IV)	Officer Unit Klaim Manfaat Hidup Departemen Manajemen Klaim Non EBP Divisi	Surat Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor: 00156.SK.O.0520, Tentang Peralihan Tugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Operasional Bisnis Korporasi	dan Jabatan Pegawai PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
--	-------------------------------------	--

Selanjutnya, PARA PENGGUGAT telah hadir pada Sosialisasi Penetapan Hak dan Kewajiban Pegawai di Jiwasraya dan IFG Life sebagaimana disebutkan dalam beberapa dokumen sebagai berikut:

NAMA PENGGUGAT	NAMA DOKUMEN
Sofia Maria Harina Andayani, S.E. (Penggugat I)	Berita Acara Sosialisasi Proses Migrasi ke IFG Life, tanggal 27 Mei 2021, Divisi Hubungan dan Dukungan Kemitraan Bancassurance telah dilakukan sosialisasi dan pada daftar hadir sosialisasi tersebut terdapat nama PENGGUGAT I pada nomor 1 (satu).
Vera Kristina Saragih (Penggugat II)	Berita Acara Sosialisasi Penetapan Hak dan Kewajiban Pegawai di Jiwasraya dan IFG Life, tanggal 21 Mei 2021, di ruang kerja Divisi Operasional Bisnis Ritel .
Surta Sitorus (Penggugat III)	Berita Acara Sosialisasi Penetapan Hak dan Kewajiban Pegawai di Jiwasraya dan IFG Life, tanggal 21 Mei 2021, di Ruang Kerja Divisi Operasional Bisnis Ritel .
Aristina Hariamurti (Penggugat IV)	Berita Acara Sosialisasi Penetapan Hak dan Kewajiban Pegawai di Jiwasraya dan IFG Life, tanggal 21 Mei 2021 di ruang kerja Divisi Divisi Operasional Bisnis Korporasi (OBK) dan pada daftar hadir sosialisasi tersebut terdapat nama PENGGUGAT IV pada halaman 3.

Melalui keterangan dari bukti-bukti di atas, terlihat jelas bahwa **PARA PENGGUGAT** telah hadir dan mengikuti Sosialisasi yang didalamnya disampaikan bahwa Bantuan Uang Cuti Tahunan tahun 2021 tidak akan dibayarkan. Oleh karenanya, **dalil PARA PENGGUGAT** yang menyatakan bahwa tidak ada kepastian terkait dengan tidak diberikannya Bantuan Uang Cuti Tahunan 2021 adalah dalil yang mengada-ada dengan tujuan menipu Majelis Hakim.



2.15. Bahwa Majelis Hakim juga perlu ketahui bahwa **TERGUGAT dengan SP Jiwasraya** juga telah melakukan rapat bersama **terkait dengan kondisi keuangan TERGUGAT**, sebagaimana tertuang dalam **Risalah Rapat tentang Pembahasan Hak-Hak Pegawai terkait Program Migrasi Pegawai antara Manajemen dengan Serikat Pekerja Nomor 00042/RIS/HCD/0521 tanggal 18 Mei 2021**. Sebagaimana kesimpulan rapat tersebut yang tidak dibantah oleh peserta rapat salah satunya SP Jiwasraya yang berbunyi:

"5. Pembayaran Cuti Tahunan 2021 tidak dapat dibayarkan dengan pertimbangan kondisi cashflow yang sangat terbatas, negative equity dan mengalami delay payment kepada Pemegang Polis sehingga pembayaran yang diutamakan adalah untuk Gaji dan Tunjangan Hari Raya"

Terhadap penjelasan TERGUGAT dalam Rapat tersebut, SP Jiwasraya menyatakan sebagai berikut:

"Pernyataan dari Serikat Pekerja:

Bahwa Serikat Pekerja akan melakukan sosialisasi kepada para pensiunan dan seluruh Pegawai sesuai arahan Direktur Utama, dan memohon agar Human Capital Division ikut mendampingi pelaksanaan sosialisasi tersebut."

Hal tersebut menunjukkan itikad baik TERGUGAT terbuka dalam menjalin komunikasi dengan PARA PENGGUGAT secara individual dan memelihara kemitraan hubungan kerja dengan SP Jiwasraya secara kelompok.

2.16. Bahwa berdasarkan Peraturan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor: 0007/PD/U/KAK/1020 Tentang Pedoman Prosedur Administrasi Kas Bank, Petty Cash, Uang Muka Biaya dan Memorial tanggal 2 Oktober 2020, dalam hal Bantuan Perusahaan termasuk **Bantuan Uang Cuti Tahunan dikategorikan sebagai Pengeluaran Non-Rutin** yang mana pembayaran yang tidak dilakukan secara berulang sehingga untuk **realisasi pembayarannya memerlukan izin tertulis**



atau disposisi dari Direksi. Maka, terlihat jelas dan nyata bahwa Bantuan Uang Cuti Tahunan diberikan sesuai dengan kemampuan Perusahaan pada waktu tersebut.

2.17. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, menunjukkan fakta hukum bahwa TERGUGAT telah beritikad baik dalam menunaikan kewajiban di dalam PKB 2020/2022.

2.18. Berdasarkan uraian tersebut di atas, TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk **menolak** atau setidaknya **tidak menerima** dalil dan gugatan PARA PENGGUGAT tersebut.

Dengan demikian, TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk **menolak** atau setidaknya **tidak menerima** dalil dan gugatan PARA PENGGUGAT tersebut.

C. PETITUM

Yang Mulia Majelis Hakim,

Bahwa seluruh uraian yang TERGUGAT kemukakan dalam Jawaban ini dilandasi oleh **dasar hukum** yang didukung **fakta-fakta yang benar**. Oleh karena itu, TERGUGAT berpendapat bahwa kiranya telah cukup dasar bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara ini untuk memutus dengan **diktum/amar** yang berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. **Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT;**
2. **Menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;**
3. **Menolak gugatan PARA PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard/NO);**
4. **Menetapkan KPK Jiwasraya sebagai forum penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara PARA**



PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana ketentuan di dalam PKB 2020/2022; dan

- 5. Menghukum PARA PENGUGAT membayar biaya perkara ini.**

DALAM POKOK PERKARA:

- 1. Menolak gugatan PARA PENGUGAT untuk seluruhnya; dan**
- 2. Menghukum PARA PENGUGAT membayar biaya perkara ini.**

SUBSIDAIR:

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, TERGUGAT mohon **putusan seadil-adilnya** (*ex aequo et bono; naar redelijkheid en billijkheid*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat memberikan tanggapan dengan mengajukan replik pada tanggal 27 Juli 2022, dan atas replik tersebut Tergugat telah mengajukan duplik pada tanggal 3 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup yang diberi tanda sebagai **P-1 sampai dengan P-15**, yang telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Anjuran Mediator Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jakarta Pusat, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Tahun 2020-2022, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Nota Dinas No.00070/ND/HCD/HCDI/1020, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Liputan investigatif Majalah Tempo edisi 9 Oktober 2021, link: <https://majalah.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/164336/kisruh-merger-bumn-dan-jiwasraya>, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Komisi Nasional Hak Asasi dan Manusia (KOMNAS HAM) No. 753/K-PMT/XI/20201 tertanggal 12 Oktober 2021. Perihal: Permintaan Keterangan terkait Dugaan Pelanggaran HAM Dalam Perpindahan Pegawai Jiwasraya, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Anjuran Mediator Nomor MED.IV/PHIJSK-PPHI/2022 tertanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- April 2022 oleh Kementerian Tenaga Kerja RI, yang diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Bukti Pernyataan Pegawai yang menerima Apresiasi, yang diberi tanda bukti P-7;
 8. Fotokopi Surat Serikat Pekerja No.: 128/SPJ/12/2021 Tertanggal 14 Desember 2021 Perihal Surat Keberatan atas SK Direksi No. 00174/SKP/HCD/0521, yang diberi tanda bukti P-8;
 9. Fotokopi Surat No. 12/SPJ/04/2021 tertanggal 29 April 2021 perihal Pernyataan Sikap Serikat Pekerja Jiwasraya, Surat No. 15/SPJ/05/2021 tertanggal 31 Mei 2021 perihal Tanggapan Rencana Migrasi Pegawai & Penetapan Hak Karyawan, yang diberi tanda bukti P-9;
 10. Fotokopi Materi Sosialisasi Penetapan Hak Dan Kewajiban Pegawai Di Jiwasraya Dan IFG Life, yang diberi tanda bukti P-10;
 11. Fotokopi Berita Acara Sosialisasi Penetapan Hak Pegawai Di Jiwasraya Dan IFG Life, yang diberi tanda bukti P-11;
 12. Fotokopi Surat SP Jiwasraya Nomor 040/SPJ/07/2021 tertanggal 28 Juli 2021 perihal : Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama 2020 – 2022, yang diberi tanda bukti P-12;
 13. Fotokopi Email Undangan Pengarahan BOD PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada hari Senin tertanggal 14 Februari 2022, yang diberi tanda bukti P-13A;
 14. Fotokopi Surat SP Jiwasraya Nomor 008/SPJ/02/2022 tertanggal 16 Februari 2022 perihal : Klarifikasi Penghargaan/Insentif Restru, yang diberi tanda bukti P-13B;
 15. Fotokopi Surat SP Jiwasraya Nomor 018/SPJ/03/ 2022 tertanggal 10 Maret 2022 perihal : Somasi/Peringatan, yang diberi tanda bukti P-13C;
 16. Fotokopi Surat SP Jiwasraya Nomor 022/SPJ/03/ 2022 tertanggal 23 Maret 2022 perihal : Somasi/Peringatan Terakhir, yang diberi tanda bukti P-13D;
 17. Fotokopi Surat Nomor: 088/SPJ/08/2022 Perihal: Surat Keberatan Terhadap SK Direksi No: 00111/SK//P/HCD/0222 Perihal Pemberian Apresiasi, yang diberi tanda bukti P-13E;
 18. Fotokopi Rekening Koran atas nama Sofia Maria Harina Andayani, S.E, yang diberi tanda bukti P-14A;
 19. Fotokopi Rekening Koran atas nama Vera Kristina Saragih, yang diberi tanda bukti P-14B;
 20. Fotokopi Rekening Koran atas nama Aristina Hariamukti, yang diberi tanda bukti P-14C;
 21. Fotokopi Putusan Perkara PHI No. 10/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst, yang

Halaman 43 dari 72 halaman Putusan Nomor 209/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberi tanda bukti P-15;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat awal yang diberi tanda sebagai **T-1 sampai dengan T-43** yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya sebagian cocok dan sebagian lain tidak bisa ditunjukkan aslinya;

1. Fotokopi Petikan Keputusan Direksi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor: 426.SK.K.112003 Tentang Pengangkatan Pegawai Tetap PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), tanggal 18 November 2003, yang diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Petikan Keputusan Direksi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor: 300.SK.K1003 Tentang Pengangkatan Pegawai Tetap PT Asuransi Jiwasraya (Persero), tanggal 30 Oktober 2003, yang diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Petikan Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor: 075.SK.U.0315 Tentang Pengangkatan Pegawai Tetap PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tanggal 23 March 2015, yang diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Surat Pengunduran Diri dari Penggugat III kepada Tergugat, tanggal 20 Desember 2021, yang diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Nota Dinas Nomor 00070/ND/OBR.1221, Perihal Pengajuan Pengunduran Diri Staff Unit Klaim Manfaat Hidup Ritel An. Surta Sitorus, tanggal 20 Desember 2021, yang diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor: 00865/SK/P/HCD/1221 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Sdri. Surta Sitorus, Staff Unit Klaim Manfaat Hidup Ritel, Departemen Manajemen Klaim Ritel, Divisi Operasional Bisnis Ritel Sebagai PT Asuransi Jiwasraya (Persero), tanggal 29 Desember 2021, yang diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Surat Nomor 00125/S/HCD/HCD3/0321, Perihal Manfaat Pensiun Ditunda, tanggal 4 Maret 2022, yang diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Nota Dinas Nomor 018/ND/DLK/DLK2/0122, Perihal Pembayaran Manfaat Pensiun dan Penarikan Iuran, tanggal 19 Januari 2022, beserta bukti pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 (Final) Penggugat III, yang diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Petikan Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor: 426.SK.K.112003 Tentang Pengangkatan Pegawai Tetap PT Asuransi Jiwasraya (Persero), tanggal 18 November 2003, yang diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi Surat Pengunduran Diri dari Penggugat IV kepada Tergugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Januari 2022, yang diberi tanda bukti T-10;

11. Fotokopi Nota Dinas Nomor 005/ND/OBK/0122, Perihal Pengajuan Pengunduran Diri Pegawai Divisi Operasional Bisnis Korporasi, tanggal 11 Januari 2022, yang diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor: 00078/SK/P/HCD/0122 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Sdri. Aristina Hariamurti, Officer Unit Klaim Manfaat Manfaat Hidup Korporasi, Departemen Manajemen Klaim Korporasi, Divisi Operasional Bisnis Korporasi Sebagai Pegawai PT Asuransi Jiwasraya (Persero), tanggal 18 Januari 2022, yang diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi Surat Nomor: 00023/S/HCD/HCD3/0321, Perihal Manfaat Pensiun Ditunda, tanggal 4 Maret 2022, yang diberi tanda bukti T-13;
14. Fotokopi Mutasi Peserta Program Pensiun Jiwasraya, Nomor 00096/S/HCD/HCD3/0322, tanggal 16 Maret 2022 dan Jawaban Mutasi Peserta Program Pensiun Jiwasraya Nomor 104/DP/03/2022, tanggal 18 Maret 2022, yang diberi tanda bukti T-14;
15. Fotokopi Surat Nomor: 104/DP/03/2022, Perihal Ditunda (DTD), tanggal 18 Maret 2022, yang diberi tanda bukti T-15;
16. Fotokopi Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Dps, tanggal 25 Juli 2022, atas nama Penggugat I Ketut Orda Adnyana, dan Tergugat PT Asuransi Jiwasraya (Persero), yang diberi tanda bukti T-16;
17. Fotokopi Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor: 160, Srt.KAS/PHI/2022/PN.JKT.PST Jo Nomor: 10/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst, tanggal 30 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti T-17;
18. Fotokopi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan Serikat Pekerja Jiwasraya Nomor 069.SJ.U.0720 – 014/SPJ/07/2020 tanggal 27 Juli 2020, yang diberi tanda bukti T-18;
19. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Berkedudukan di Jakarta Pusat, Nomor 155, tanggal 29 Agustus 2008, yang diberi tanda bukti T-19;
20. Fotokopi Berita Acara Sosialisasi Proses Migrasi ke IFG Life, tanggal 27 Mei 2021, di Divisi Hubungan dan Dukungan Kemitraan Bancassurance, yang diberi tanda bukti T-20;
21. Fotokopi Berita Acara Sosialisasi Penetapan Hak dan Kewajiban Pegawai di Jiwasraya dan IFG Life, tanggal 21 Mei 2021 di ruang kerja Divisi Operasional Bisnis Ritel, yang diberi tanda bukti T-21;

Halaman 45 dari 72 halaman Putusan Nomor 209/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi Berita Acara Sosialisasi Penetapan Hak dan Kewajiban Pegawai di Jiwasraya dan IFG Life, tanggal 21 Mei 2021 di Ruang Kerja Divisi OBK, yang diberi tanda bukti T-22;
23. Fotokopi Risalah Rapat tentang Pembahasan Hak-Hak Pegawai terkait Program Migrasi Pegawai antara Manajemen dengan Serikat Pekerja Nomor 00042/RIS/HCD/0521 tanggal 18 Mei 2021, yang diberi tanda bukti T-23;
24. Fotokopi Nota Dinas Nomor 00064/ND/HCD/HCD5/0521, Perihal Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penetapan Hak dan Kewajiban Pegawai di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan IFG Life, tanggal 25 Mei 2021 beserta lampiran, yang diberi tanda bukti T-24;
25. Fotokopi Laporan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, yang diberi tanda bukti T-25;
26. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 00174/SK/P/HCD/0521 Tentang Bantuan Uang Cuti Besar, Bantuan Uang Cuti Tahunan, Bhakti Warsa Widayaka (BWW) dan Sisa Saldo Cuti Besar PT Asuransi Jiwasraya (Persero), yang diberi tanda bukti T-26;
27. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 00115/SK/P/HCD/0322 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 00174/SK/P/HCD/0521 tentang Bantuan Uang Cuti Besar, Bantuan Uang Cuti Tahunan, Bhakti Warsa Widayaka (BWW) dan Sisa Saldo Cuti Besar, yang diberi tanda bukti T-27;
28. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 00111/SK/P/HCD/0222 Tentang Pemberian Apresiasi, tanggal 11 Februari 2022, yang diberi tanda bukti T-28;
29. Fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional yang ditetapkan pada tanggal 13 April 2020, yang diberi tanda bukti T-29;
30. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2021 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, yang diberi tanda bukti T-30;
31. Fotokopi Surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-449/NB.2/2020, Perihal Tanggapan atas Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero), tanggal 22 Oktober 2020, yang diberi tanda bukti T-31;
32. Fotokopi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016

Halaman 46 dari 72 halaman Putusan Nomor 209/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, yang diberi tanda bukti T-32;

33. Fotokopi Peraturan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor: 0007/PD/U/KAK/1020 tentang Perdoman Prosedur Administrasi Kas Bank, Petty Cash, Uang Muka Biaya dan Memorial tanggal 2 Oktober 2020, yang diberi tanda bukti T-33;
34. Fotokopi Surat Ombudsman Republik Indonesia, Nomor: B/1769/LM.04.0625.2021/VII/2022, tanggal 27 Juli 2022, Perihal Penutupan Laporan, yang diberi tanda bukti T-34;
35. Fotokopi Surat Nomor 00028/S/HCD/HCD3/0222, tanggal 3 Februari 2022, Perihal Instruksi Pembayaran Modal Pensiun, kepada Yayasan Kesejahteraan Karyawan (YKK) Jiwasraya, atas nama Penggugat III beserta bukti pembayaran melalui transfer kepada Penggugat III, yang diberi tanda bukti T-35;
36. Fotokopi Surat Nomor 00022/S/HCD/HCD3/0222, tanggal 17 Februari 2022, Perihal Instruksi Pembayaran Modal Pensiun kepada kepada Yayasan Kesejahteraan Karyawan (YKK) Jiwasraya, atas nama Penggugat IV, beserta bukti pembayaran melalui transger kepada Penggugat IV, yang diberi tanda bukti T-36;
37. Fotokopi Surat *Human Capital* PT Asuransi Jiwasraya (Persero) kepada Serikat Pekerja Jiwasraya Nomor: 00265/S/P/HCD/0322 tanggal 31 Maret 2022 perihal Tanggapan atas Surat No. 021/SPJ/03/2022 tanggal 23 Maret 2022, yang diberi tanda bukti T-37;
38. Fotokopi Tangkapan Layar *e-mail* dari TERGUGAT kepada Pengurus Serikat Pekerja Jiwasraya tanggal 4 April 2022 perihal penyampaian Surat *Human Capital* PT Asuransi Jiwasraya (Persero) kepada Serikat Pekerja Jiwasraya Nomor: 00265/S/P/HCD/0322 tanggal 31 Maret 2022 perihal Tanggapan atas Surat No. 021/SPJ/03/2022 tanggal 23 Maret 2022, yang diberi tanda bukti T-38;
39. Fotokopi *Print Out* Website Registrasi dan Layanan Online (Relay On) PN Jakarta Pusat Perihal Amar Putusan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 154/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst tanggal 18 Oktober 2022, dengan Para Pihak yaitu Stephanus Henri Rotinsulu sebagai Penggugat dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sebagai Tergugat dalam Perkara Gugatan untuk membayar Bantuan Uang Cuti Tahunan dan Bantuan Sisa Cuti Besar, yang diberi tanda bukti T-39;
40. Fotokopi *Print Out* Website Registrasi dan Layanan Online (Relay On) PN

Halaman 47 dari 72 halaman Putusan Nomor 209/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat Perihal Amar Putusan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 155/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst tanggal 18 Oktober 2022, dengan Para Pihak yaitu Martahan Tampubolon, Rustanti Khusnul Khotimah, Hardi Mulyadi, Yeti Ismawantiningasih sebagai Para Penggugat dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sebagai Tergugat dalam Perkara Gugatan untuk membayar Bantuan Uang Cuti Tahunan, yang diberi tanda bukti T-40;

41. Fotokopi *Print Out* Website Registrasi dan Layanan Online (Relay On) PN Jakarta Pusat Perihal Amar Putusan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst tanggal 18 Oktober 2022, dengan Para Pihak yaitu Fitri Yuliarti dan Evi Ermita Sampe sebagai Para Penggugat dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sebagai Tergugat dalam Perkara Gugatan untuk membayar Bantuan Uang Cuti Tahunan, yang diberi tanda bukti T-41;
42. Fotokopi *Print Out* Website Registrasi dan Layanan Online (Relay On) PN Jakarta Pusat Perihal Amar Putusan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst tanggal 18 Oktober 2022, dengan Para Pihak yaitu Martin Julisme Siahaan sebagai Penggugat dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sebagai Tergugat dalam Perkara Gugatan untuk membayar Bantuan Uang Cuti Tahunan, yang diberi tanda bukti T-42;
43. Fotokopi *Print Out* Website Registrasi dan Layanan Online (Relay On) PN Jakarta Pusat Perihal Amar Putusan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 208/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst tanggal 18 Oktober 2022, dengan Para Pihak yaitu Rahmi Dahlia, Huda Susetyo Nugroho, Fitriansyah sebagai Para Penggugat dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sebagai Tergugat dalam Perkara Gugatan untuk membayar Bantuan Uang Cuti Tahunan, yang diberi tanda bukti T-43;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Hotman David Simangunsong dan Nugroho Ekowibowo yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Hotman David Simangunsong**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan mengetahui Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah selaku Ketua Umum Serikat Pekerja Jiwasraya dan Bapak Nugroho Eko Wibowo selaku Sekretaris Jenderal dari Serikat Pekerja Jiwasraya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi ketidakmampuan keuangan Jiwasraya;
- Bahwa Saksi pernah diikutsertakan dalam sosialisasi kondisi perusahaan oleh Tergugat bersama Serikat Pekerja Jiwasraya;
- Bahwa Saksi juga sebagai pegawai yang bertugas di pusat layanan konsultasi untuk melakukan tugas pelayanan kepada para pemegang polis di sektor retail, dan menangani terkait *complain* ataupun *service* perubahan polis dalam rangka migrasi ke IFG Life;
- Bahwa tugas pokok Saksi adalah pelayanan kepada pemegang polis yang menangani *complain* atau *service* kepada pemegang polis serta menjelaskan program restrukturisasi dan kondisi keuangan Tergugat kepada pemegang polis (nasabah) Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah merupakan officer Unit Aktivasi dan Komunikasi Pemasaran;
- Bahwa Saksi mengetahui Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 00316/SK/U/HCD/0920 Tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas (Satgas) Gabungan Restrukturisasi dan Penyelamatan Polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero), tanggal 10 September 2020;

2. Saksi **Nugroho Eko Wibowo**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan mengetahui Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah selaku Sekretaris Jenderal dari Serikat Pekerja Jiwasraya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi ketidakmampuan keuangan Jiwasraya;
- Bahwa Saksi pernah diikutsertakan dalam sosialisasi kondisi perusahaan oleh Tergugat bersama Serikat Pekerja Jiwasraya;
- Bahwa Saksi pada saat menjalankan program restrukturisasi adalah setingkat Kepala Departemen sebagai *Bancassurance Relationship Manager*, kemudian juga pernah sebagai *Corporate Business Manager*
- Bahwa tugas pokok Saksi adalah pelayanan kepada pemegang polis yang menangani *complain* atau *service* kepada pemegang polis serta menjelaskan program restrukturisasi dan kondisi keuangan Tergugat kepada pemegang polis (nasabah) Tergugat;

Halaman 49 dari 72 halaman Putusan Nomor 209/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagai Officer TK III fungsi layanan pelanggan *Bancassurance*
- bahwa Saksi merupakan anggota Satuan Tugas Restrukturisasi *Bancassurance* dari Satuan Tugas Program Restrukturisasi;
- Bahwa Saksi mengetahui Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 00316/SK/U/HCD/0920 Tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas (Satgas) Gabungan Restrukturisasi dan Penyelamatan Polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero), tanggal 10 September 2020;
- Bahwa bantuan uang cuti tahunan tidak termasuk ke dalam bantuan lainnya didalam bantuan perusahaan, dan berdiri sendiri dalam pasal tersendiri, tidak seperti bantuan perusahaan dipasal 54 sebagaimana definisinya ada dipasal 1 angka 23 PKB 2020/2022;
- Bahwa Saksi menerangkan terkait dengan SK 174, sampai saat ini pegawai tidak pernah tersosialisasi, terinformasi sebagaimana ketentuan yang ada diperusahaan terkait dengan keputusan perusahaan terkait kepegawaian harusnya diinformasikan kepada seluruh pegawai;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, bernama Satrio Nusantarajati dan Lusiana yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **R Satriyo Nusantarajati, SE.,** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi merupakan Kepala Departemen Manajemen Talenta dan Operasional SDM, Divisi Human Capital & Services;
 - Bahwa Saksi mengetahui Perusahaan Tergugat dengan ketat melakukan manajemen cashflow dan Perusahaan memprioritasnya hak-hak yang bersifat normatif seperti pembayaran gaji dan THR;
 - Bahwa Gaji kami dibayarkan tidak pernah delay, tahun 2020 THR masih dibayarkan, fasilitas kesehatan juga masih ada
 - Bahwa Gaji dan THR masih dibayarkan kepada seluruh pegawai dan tidak pernah terlambat.
 - Bahwa Gaji dan Cuti merupakan hak normatif Pegawai,
 - Bahwa Tergugat tetap berkomitmen untuk membayarkan hak normatif secara penuh berupa Gaji dan Bantuan Perusahaan yang melekat pada struktur penggajian, luran Tunjangan Hari Tua, luran Dana Pensiun, luran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, THR, fasilitas kesehatan Pegawai dan keluarga, serta fasilitas kesehatan lainnya dalam

Halaman 50 dari 72 halaman Putusan Nomor 209/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menghadapi COVID-19, serta tetap mempersilahkan Pegawai untuk mengambil Cuti Tahunan sebanyak 12 (dua belas) hari
- Bahwa Penggugat III sudah tidak memiliki dasar dan landasan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan *a quo*, dikarena telah terjadi pemutusan hubungan kerja akibat pengunduran diri yang dilakukan oleh Penggugat III Berdasarkan Surat Pengunduran Diri tanggal 20 Desember 2021 dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor: 00865/SK/P/HCD/1221, tanggal 29 Desember 2021, Perihal Pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sdr. Surta Sitorus Staff Unit Klaim manfaat hidup ritel divisi operasional bisnis ritel sebagai pegawai PT Asuransi Jiwasraya (Persero)
 - Bahwa Tergugat telah menjalankan kewajibannya kepada Penggugat III sebagaimana Surat Nomor: 00125/S/HCD/HCD3/0321, tanggal 4 Maret 2022, Perihal Manfaat Pensiun Ditunda;
 - Bahwa manfaat pensiun yang akan diterima oleh Penggugat III, dan sebagaimana Nota Dinas Nomor 018/ND/DLK/DLK2/0122, Perihal Pembayaran Manfaat Pensiun dan Penarikan luran, tanggal 19 Januari 2022 beserta bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 (Final) Penggugat III
 - Bahwa Penggugat IV sudah tidak memiliki dasar dan landasan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan *a quo*, dikarena telah terjadi pemutusan hubungan kerja akibat pengunduran diri Berdasarkan Surat Pengunduran Diri tanggal 11 Januari 2022 dan telah disetujui oleh TERGUGAT, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor: 00078/SK/P/HCD/0122, tanggal 18 Januari 2022, Perihal Pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri Sdri. Aristina Hariamurti officer unit klaim manfaat hidup korporasi departemen manajemen klaim korporasi divisi operasional bisnis korporasi sebagai pegawai PT Asuransi Jiwasraya (Persero)
 - Bahwa Pembayaran Manfaat Pensiun yang akan diterima oleh Penggugat IV dan sebagaimana Surat Nomor: 104/DP/03/2022, Perihal ditunda (DTD), tanggal 18 Maret 2022;
 - Bahwa Tergugat masih membayarkan hak normatif dari Para Penggugat secara penuh yaitu Gaji dan Bantuan Perusahaan yang melekat pada struktur penggajian, luran Tunjangan Hari Tua, luran Dana Pensiun, luran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, THR, fasilitas kesehatan

Halaman 51 dari 72 halaman Putusan Nomor 209/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pegawai dan keluarga, serta fasilitas kesehatan lainnya dalam menghadapi COVID-19;

- Bahwa sudah ada sosialisasi saat kondisi pandemi, dan perusahaan menerapkan WFH kepada pegawai, sehingga perusahaan melalui zoom meeting, namun ada juga yang dilakukan secara offline;
- Bahwa saat sosialisasi yang disampaikan sesuai isi risalah rapat tanggal 18 Mei 2021 yang telah dijadikan Bukti T-23 perkara a quo, salah satunya tidak dibayarkannya bantuan uang cuti tahunan tahun 2021 dan diperselisihkan saat ini;
- Bahwa Dasar hukum tidak dibayarkannya bantuan uang cuti tahunan adalah SK Direksi 174, telah dilakukan sosialisasi isi SK Direski 174, dan selama bekerja di Jiwasraya tidak pernah ada sosialisasi SK, namun sosialisasi isi SK Direksi 174 salah satunya adalah tentang tidak dibayarkannya bantuan uang cuti tahunan;
- Bahwa pemberian Uang Apresiasi merupakan apresiasi kepada pegawai Tergugat yang diberikan sekali saja oleh Tergugat atas kerja keras dari seluruh Pegawai PT Asuransi Jiwasraya (Persero);
- Bahwa Pemberian apresiasi tersebut merupakan itikad baik Tergugat kepada seluruh Pegawai yang pada tahun 2021 tidak dibayarkan beberapa hal yang bukan merupakan hak normatif, termasuk Bantuan Uang Cuti Tahunan. Hal ini sebagaimana ditetapkan oleh Pemegang Saham Tergugat di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan ("RKAP") 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi, untuk itu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terlebih dahulu pada bagian eksepsi, adapun eksepsi yang diajukan Tergugat adalah sebagai berikut:

1. EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI (ABSOLUT);

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat mendalilkan yang



pada pokoknya berdasarkan Pasal 1 angka 44, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, dan Pasal 90 PKB 2020/2022, perselisihan hubungan industrial antara Para Penggugat dengan Tergugat, wajib diselesaikan terlebih dahulu melalui Komisi Pertimbangan Kepegawaian Jiwasraya (KPK Jiwasraya), sebelum masuk tripartit dan Pengadilan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan dalam gugatan a quo hanya menyampaikan hasil Anjuran, tanpa melampirkan bukti penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui forum KPK Jiwasraya, sehingga pengajuan gugatan a quo tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini, dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. PENGUGAT III DAN PENGUGAT IV SUDAH TIDAK MEMILIKI DASAR DAN LANDASAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DALAM MENGAJUKAN GUGATAN A QUO;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya Penggugat III dan Penggugat IV sudah bukan sebagai pegawai PT Asuransi Jiwasraya (Persero) *in casu* Tergugat dikarenakan telah terjadi pemutusan hubungan kerja akibat pengunduran diri atas permintaan sendiri sehingga tidak memiliki dasar, kedudukan dan landasan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan a quo, karena itu, Majelis Hakim harus menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan a quo;

3. SURAT GUGATAN *OBSCUUR LIBEL* (TIDAK JELAS / KABUR);

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan Para Penggugat telah melakukan penyebutan secara ceroboh terkait Bantuan Uang Cuti Tahunan dalam gugatannya, yang dibuktikan dengan beberapa penyebutan yang berbeda – beda, dan mencampuradukkan penyebutan Bantuan Uang Cuti Tahunan dengan cuti tahunan, bantuan cuti tahunan, tunjangan cuti tahunan, tunjangan dan pembayaran cuti tahunan, sehingga apa yang dituntut menjadi tidak jelas/kabur;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya Para Penggugat telah keliru/tidak jelas serta mengada-ada dalam menentukan dasar hukum gugatannya, dimana Penggugat telah mencampuradukkan dasar hukum yang bersifat tertulis berupa PKB 2020/2022 dengan dasar hukum yang bersifat tidak tertulis berupa kebiasaan yang tidak memenuhi syarat sumber hukum,



sehingga mengakibatkan gugatan *a quo* menjadi kabur dan tidak jelas;

4. SURAT GUGATAN PREMATUR;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya gugatan Penggugat prematur karena Penggugat telah menyalahi prosedur penyelesaian hubungan industrial yang berlaku dalam PKB 2020/2022, dimana Penggugat tidak mengajukan bipartit kepada KPK Jiwasraya sebagaimana ketentuan Pasal 76 jo Pasal 74 jo Pasal 1 angka 44 PKB 2020/2022;

5. SURAT GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*);

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan gugatan *a quo* tidak lengkap dan kurang pihak, karena tidak menarik Serikat Pekerja Jiwasraya ("SP Jiwasraya") sebagai salah satu pihak dalam perkara *a quo*, padahal secara jelas Para Penggugat mengetahui bahwa pembentukan PKB 2020/2022 merupakan hasil kesepakatan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) *in casu* Tergugat dan SP Jiwasraya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut, selanjutnya Para Penggugat menanggapi dengan mengajukan replik yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil eksepsi Tergugat, dengan mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut);

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya, Komisi Pertimbangan Kepegawaian (KPK) Tergugat, bukanlah lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, namun merupakan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit, yang mana tugas KPK sebatas meneliti berkas laporan dan usulan serta memberikan rekomendasi, dan tidak memiliki wewenang untuk memutuskan kasus perselisihan hubungan industrial;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut selanjutnya Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan menolak eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili;

2. PENGUGAT MEMILIKI KAPASITAS (*LEGAL STANDING*) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya gugatan *a quo* merupakan perselisihan sehubungan dengan uang cuti tahunan dan uang cuti besar yang merupakan hak normatif, sehingga gugatan *a quo*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perselisihan hak, dan bukan perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK), apabila TERGUGAT ingin memperselisihkan perihal PHK PENGGUGAT, maka perselisihan harus diselesaikan secara masing-masing sesuai jenisnya;

3. GUGATAN PARA PENGGUGAT JELAS;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya Gugatan yang disampaikan Para Penggugat sudah sangat jelas dan tidak mencampuradukkan hukum, dimana kewajiban membayar uang cuti tahunan tercantum dalam Pasal 29 Ayat (8) PKB Jiwasraya 2020 – 2022 dan selalu dilakukan pada bulan Oktober setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya berkaitan dengan penyebutan uang cuti tahunan yang dianggap tidak jelas oleh Tergugat, Para Penggugat selalu konsisten menyebut hak yang harus dibayarkan Tergugat sebagai uang cuti tahunan. Sehingga, eksepsi yang dituduhkan oleh Tergugat kepada Penggugat tanpa dasar;

4. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK PREMATUR;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya Para Penggugat telah menempuh upaya Perundingan Bipartit dengan mengundang Tergugat melalui surat tertanggal 10 Desember 2021 untuk musyawarah perihal kejelasan uang cuti tahunan, namun tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat, selanjutnya Para Penggugat juga telah menempuh upaya tripartit melalui Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Pusat namun tidak mencapai kesepakatan sehingga Mediator mengeluarkan Anjuran, dengan demikian, gugatan yang diajukan Para Penggugat sudah tepat dan sesuai dengan hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

5. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK KURANG PIHAK;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya Perselisihan ini dilakukan secara individu pekerja *in casu* Para Penggugat dengan perusahaan *in casu* Tergugat, sehingga tidak ada hubungan sama sekali dengan Serikat Pekerja Jiwasraya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam perselisihan hak, pekerja dapat maju sebagai *principal* atau menguasai kepada serikat



pekerja, dengan demikian, tindakan yang dilakukan oleh Para Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, selanjutnya Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan tanggapan Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI (ABSOLUT);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut), Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan hukum pada putusan sela yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 7 September 2022, dengan amar yang pada pokoknya menyatakan menolak eksepsi Tergugat, yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa dengan telah dibacakan putusan sela sebagaimana tersebut, maka terhadap eksepsi kompetensi absolut tidak perlu dipertimbangkan lagi pada putusan akhir;

2. PENGGUGAT III DAN PENGGUGAT IV SUDAH TIDAK MEMILIKI DASAR DAN LANDASAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DALAM MENGAJUKAN GUGATAN *A QUO*;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya Penggugat III dan Penggugat IV sudah bukan sebagai pegawai PT Asuransi Jiwasraya (Persero) *in casu* Tergugat dikarenakan telah terjadi pemutusan hubungan kerja akibat pengunduran diri atas permintaan sendiri sehingga tidak memiliki dasar, kedudukan dan landasan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan *a quo*, karena itu, Majelis Hakim harus menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan *a quo*;



Menimbang, bahwa memperhatikan dalil Tergugat tersebut, dimana Tergugat mendalilkan Penggugat III dan Penggugat IV sudah bukan sebagai pegawai PT Asuransi Jiwasraya (Persero) *in casu* Tergugat dikarenakan telah terjadi pemutusan hubungan kerja akibat pengunduran diri atas permintaan sendiri, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat III dan Penggugat IV pernah menjadi karyawan dari Tergugat, selanjutnya memperhatikan perkara *a quo* merupakan perselisihan hak, dan bukan perselisihan PHK, maka terhadap dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat III dan Penggugat IV tidak memiliki dasar dan landasan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan *a quo* menjadi tidak cukup beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa adapun terhadap petitum Penggugat III dan Penggugat IV yang meminta pembayaran uang cuti tahunan, hal tersebut sudah berkaitan dengan pokok perkara, yang akan dipertimbangkan pada pokok perkara, apakah Penggugat III dan Penggugat IV berhak atas pembayaran uang cuti tahunan;

3. SURAT GUGATAN OBSCUUR LIBEL (TIDAK JELAS / KABUR);

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya gugatan Para Penggugat telah mencampuradukkan dasar hukum yang bersifat tertulis berupa PKB 2020/2022 dengan dasar hukum yang bersifat tidak tertulis berupa kebiasaan yang tidak memenuhi syarat sumber hukum, sehingga mengakibatkan gugatan *a quo* menjadi kabur dan tidak jelas, selanjutnya Tergugat juga mendalilkan Penggugat telah mencampuradukkan penyebutan Bantuan Uang Cuti Tahunan dengan cuti tahunan, bantuan cuti tahunan, tunjangan cuti tahunan, tunjangan dan pembayaran cuti tahunan, sehingga apa yang dituntut menjadi tidak jelas/kabur;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dasar hukum gugatan yang digunakan dalam gugatan *a quo*, menurut Majelis Hakim hal tersebut sudah berkaitan dengan pokok perkara, demikian juga mengenai penyebutan bantuan uang cuti tahunan dengan cuti tahunan, tunjangan cuti tahunan dan pembayaran cuti tahunan, hal tersebut juga berkaitan dengan pokok perkara, dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan tidak jelas/kabur tidak cukup beralasan hukum, oleh karena itu patut untuk dinyatakan ditolak;

4. SURAT GUGATAN PREMATUR;

Menimbang, bahwa mencermati gugatan *a quo*, telah dilampiri Anjuran Nomor 1161/-1.835.3 tanggal 12 Mei 2022 dari Suku Dinas Tenaga Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang mana dari Anjuran tersebut terdapat fakta bahwa antara Para Penggugat dengan PT Asuransi Jiwasraya *in casu* Tergugat telah menempuh penyelesaian melalui mediasi pada Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur tentang proses penyelesaian perselisihan apabila para pihak tidak menerima anjuran, yang selengkapnyanya menyatakan sebagai berikut : *Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat;*

Menimbang, bahwa dengan telah terbit Anjuran dan telah dilampirkan dalam gugatan *a quo*, telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan para pihak telah melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, dimana pengajuan gugatan *a quo* sebagai kelanjutan penyelesaian perselisihan setelah terbit anjuran, maka terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan prematur dengan alasan Para Penggugat tidak mengajukan bipartit kepada KPK Jiwasraya menjadi tidak cukup beralasan hukum dan karenanya patut untuk dinyatakan ditolak;

5. SURAT GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*);

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya gugatan *a quo* tidak lengkap karena tidak menarik Serikat Pekerja Jiwasraya (SP Jiwasraya) sebagai salah satu pihak dalam perkara *a quo*, padahal pembentukan PKB 2020/2022 merupakan hasil kesepakatan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan SP Jiwasraya;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Para Penggugat, dimana dalam petitum utamanya meminta uang cuti tahunan, dan bukan tentang pembuatan syarat-syarat kerja, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan *a quo* bukan merupakan perselisihan kepentingan, namun sebagai gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan hak, dimana perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan gugatan *a quo* sebagai perselisihan hak, dan bukan perselisihan kepentingan, maka terhadap dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan *a quo* kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak menarik SP Jiwasraya tidak cukup beralasan hukum dan karenanya patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya Para Penggugat sebagai karyawan tetap pada Tergugat, dengan tanggal mulai bekerja, jabatan dan upah sebagai berikut :

- 1) Penggugat I sejak tanggal 1 Oktober 2004 dengan jabatan sebagai Officer dan menerima upah terakhir sebesar Rp11.768.000,00 (sebelas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- 2) Penggugat II sejak tanggal 1 September 2002 dengan jabatan sebagai Officer dan menerima upah terakhir sebesar Rp11.370.000,00 (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 3) Penggugat III sejak tanggal 1 April 2013 dengan jabatan sebagai Staff dan menerima upah terakhir sebesar Rp8.019.000,00 (delapan juta sembilan belas ribu rupiah);
- 4) Penggugat IV sejak 1 Oktober 2002 dengan jabatan sebagai Officer dan menerima upah terakhir sebesar Rp11.277.000,00 (sebelas juta dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan selama bekerja pada Tergugat, menerima bantuan Cuti Tahunan yang dapat diambil setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2020-2022 pada Pasal 29 ayat (8);

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan oleh karena tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian terkait dengan pemberian bantuan cuti tahunan, maka pada tanggal 10 Desember 2021 Para Penggugat mengajukan perundingan bipartit, namun tidak mencapai kesepakatan, hingga akhirnya dilaksanakan mediasi pada Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat dan telah diterbitkan Anjuran;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan hak cuti tahunan diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat I sejumlah Rp8.748.000,00 (delapan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) tiap bulan Oktober, Penggugat II sejumlah Rp9.805.000,00 (sembilan juta delapan ratus lima ribu rupiah) tiap bulan September, Penggugat III sejumlah Rp6.359.000,00 (enam juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) tiap bulan April dan Penggugat IV sejumlah Rp9.777.000,00 (sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) tiap bulan Oktober, selanjutnya pada tahun 2021, setelah lewat tempo Para Penggugat tidak mendapatkan hak cuti tahunannya sebagaimana dimaksud sehingga menjadi objek perselisihan hak;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, selanjutnya Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk membayar uang cuti tahunan kepada Penggugat I sebesar Rp8.748.000,00 (delapan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah), Penggugat II sebesar Rp9.805.000,00 (sembilan juta delapan ratus lima ribu rupiah), Penggugat III sebesar Rp6.359.000,00 (enam juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dan Penggugat IV sebesar Rp9.777.000,00 (sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) secara langsung dan tunai;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dalam Jawabannya menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya Penggugat III dan Penggugat IV sudah bukan sebagai pegawai dan tidak memiliki hubungan kerja dengan Tergugat, dikarenakan telah mengundurkan diri atas permintaan sendiri dan telah disetujui oleh Tergugat, masing-masing per tanggal 20 Januari 2022 dan 7 Februari 2022, sehingga tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo* tanggal 16 Juni 2022;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bantuan uang cuti tahunan tidak termasuk dalam kategori hak normatif yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, sehingga bantuan uang cuti tahunan tidak wajib dipenuhi oleh Perusahaan, oleh karena itu penyebutan bantuan uang cuti tahunan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak normatif merupakan hal yang mengada-ada;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan berdasarkan Peraturan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor: 0007/PD/U/KAK/1020 Tentang Pedoman Prosedur Administrasi Kas Bank, *Petty Cash*, Uang Muka Biaya dan Memorial tanggal 2 Oktober 2020, ketentuan bantuan uang cuti tahunan diberikan sesuai kemampuan keuangan Perusahaan pada waktu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Pasal 1 ayat (23), Pasal 29 ayat (8) dan Pasal 54 ayat (2) dan ayat (3) PKB 2020/2022, Tergugat mendalilkan bantuan uang cuti tahunan adalah bantuan uang yang tidak termasuk dalam hak normatif;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya sejak bulan Oktober 2018, Tergugat mengalami masalah keuangan, diakibatkan karena aset investasi milik Tergugat kurang baik (tidak *liquid*) dan tidak dapat dicairkan yang disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian (*mismatch*) dalam pengelolaan investasi yang berdampak pada pembayaran bantuan uang cuti tahunan;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan sebagai itikad baik, dalam kondisi ketidakmampuan keuangan dan masa pandemi, Tergugat tetap memberikan hak normatif berupa gaji dasar pensiun dan tunjangan tetap, dan THR, selain itu, Tergugat juga tetap membayarkan secara penuh gaji dan bantuan perusahaan yang melekat pada struktur penggajian, namun demikian, berdasarkan kajian keuangan, Tergugat tidak lagi dapat memberikan bantuan yang bukan bersifat normatif, salah satunya adalah Bantuan Uang Cuti Tahunan 2021;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan sebelum pengesahan Surat Keputusan Direksi Nomor 00174/SK/P/HCD/0521 tanggal 28 Mei 2021, yang didalamnya terdapat penjelasan terkait kondisi keuangan perusahaan, telah dilaksanakan sosialisasi secara berjenjang dari Direksi sampai dengan Staf di masing-masing unit kerja;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan Bantuan Uang Cuti Tahunan dikategorikan sebagai Pengeluaran Non-Rutin yang mana pembayaran yang tidak dilakukan secara berulang sehingga untuk realisasi pembayarannya memerlukan izin tertulis atau disposisi dari Direksi. Maka, terlihat jelas bahwa Bantuan Uang Cuti Tahunan diberikan sesuai dengan kemampuan Perusahaan pada waktu tersebut;

Halaman 61 dari 72 halaman Putusan Nomor 209/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian jawaban tersebut, selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dibantah oleh Tergugat maka Para Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, demikian juga Tergugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai P-1 sampai dengan P-15 dan 2 (dua) orang saksi bernama Hotman David Simangunsong dan Nugroho Ekowibowo, sedangkan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai T-1 sampai dengan T-43 dan 1 (satu) orang saksi bernama Satriyo Nusantarajati;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan, jawaban, replik, duplik serta bukti-bukti yang diajukan para pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek perselisihan dalam perkara *a quo* adalah mengenai perselisihan hak, dimana Para Penggugat dalam petitum utamanya mohon kepada Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar uang cuti tahunan kepada Penggugat I sebesar Rp8.748.000,00 (delapan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah), Penggugat II sebesar Rp9.805.000,00 (sembilan juta delapan ratus lima ribu rupiah), Penggugat III sebesar Rp6.359.000,00 (enam juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dan Penggugat IV sebesar Rp9.777.000,00 (sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), sedangkan Tergugat membantah karena Bantuan Uang Cuti Tahunan dikategorikan sebagai Pengeluaran Non-Rutin sehingga untuk realisasi pembayarannya memerlukan izin tertulis dari Direksi, dan diberikan sesuai dengan kemampuan Perusahaan;

Menimbang, bahwa atas objek perselisihan sebagaimana tersebut, maka menurut Majelis Hakim pokok permasalahan yang harus dipertimbangkan adalah, apakah tuntutan pembayaran uang cuti tahunan oleh Para Penggugat beralasan hukum? dan apa implikasi hukumnya bagi para pihak? untuk menjawab permasalahan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan para pihak yang relevan dengan permasalahan perkara *a quo* dengan dikaitkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 = bukti T-18 berupa Perjanjian Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama Periode 2020 - 2022 PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan Serikat Pekerja (SP) Jiwasraya, yang ditandatangani pada tanggal 27 Juli 2020, dalam Pasal 94 ayat (3) menyatakan bahwa PKB ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditandatangani bersama, selanjutnya memperhatikan perselisihan *a quo* berkaitan dengan uang cuti tahun 2021, maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menjadikan Perjanjian Kerja Bersama tersebut untuk dijadikan pedoman dalam penyelesaian perselisihan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa memperhatikan Anjuran Nomor 1161/-1.835.3 tanggal 12 Mei 2022 dari Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang dilampirkan dalam gugatan *a quo*, yang juga diajukan sebagai bukti P-1, diperoleh fakta bahwa perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai perselisihan hak yang berkaitan dengan bantuan uang cuti tahunan, yang didasarkan pada ketentuan PKB Periode 2020 – 2022 Pasal 29 ayat (8) sebagaimana pula tercantum dalam isi Anjuran dari Mediator;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan pihak pekerja dan keterangan pihak pengusaha yang tertuang dalam dalam Anjuran Nomor 1161/-1.835.3 tanggal 12 Mei 2022 dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jakarta Pusat, dan memperhatikan isi Anjuran dari Mediator, serta memperhatikan gugatan dan jawaban yang diajukan para pihak, dapat diketahui bahwa perselisihan perkara *a quo* bermula pada penafsiran atas Pasal 29 ayat (8) PKB Periode 2020 – 2022 yang berkaitan dengan bantuan uang cuti tahunan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (8) PKB Periode 2020-2022 sebagaimana disebutkan di atas, berbunyi sebagai berikut : *Bagi pegawai yang berhak atas cuti tahunan diberikan bantuan uang cuti tahunan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali jumlah GDP ditambah tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap terakhir yang diterima serta hanya diberikan 1 (satu) kali dalam setahun pada saat jatuh tempo tanggal dan bulan penetapan MKE pegawai*;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, dimana perselisihan perkara *a quo* bermula pada penafsiran atas Pasal 29 ayat (8) PKB Periode 2020 – 2022, maka Majelis Hakim berkesimpulan yang dimaksud dengan uang cuti tahunan dalam perkara *a quo* adalah bantuan uang cuti tahunan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 29 ayat (8)

Halaman 63 dari 72 halaman Putusan Nomor 209/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2020-2022 PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tersebut, dapat diketahui bahwa bantuan uang cuti tahunan diberikan terhadap pegawai yang berhak atas cuti tahunan dan hanya diberikan 1 (satu) kali dalam setahun pada saat jatuh tempo tanggal dan bulan penetapan MKE pegawai pada tahun berjalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2020-2022 PT Asuransi Jiwasraya (Persero), telah mencantumkan bentuk-bentuk bantuan dari perusahaan, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

(1) Perusahaan dapat memberikan bantuan kepada setiap Pegawai berupa:

- a. Bantuan Transport;
- b. Bantuan Khusus Kemahalan;
- c. Bantuan Makan Siang;
- d. Bantuan Kerja Lembur; dan
- e. Bantuan lainnya;

(2) Bantuan Perusahaan diberikan sesuai dengan kemampuan Perusahaan dan diatur dengan ketentuan Perusahaan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan yang mengatur tentang bantuan perusahaan sebagaimana ketentuan Pasal 54 PKB Periode 2020-2022 PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tersebut, tidak mencantumkan mengenai bantuan cuti tahunan, namun tentang bantuan cuti tahunan diatur secara terpisah pada Pasal 29 ayat (8) PKB Periode 2020-2022 PT Asuransi Jiwasraya (Persero), dimana bantuan uang cuti tahunan diberikan kepada pegawai yang berhak atas cuti tahunan;

Menimbang, bahwa oleh karena bantuan cuti tahunan diberikan dengan mendasarkan pada pegawai yang berhak atas cuti tahunan, maka menurut Majelis Hakim pemberian atas bantuan uang cuti tahunan bukan menjadi bagian bantuan perusahaan yang diberikan sesuai dengan kemampuan Perusahaan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) PKB Periode 2020-2022;

Menimbang, bahwa dari bukti T-26 berupa Surat Keputusan Direksi Nomor 00174/SK/P/HCD/0521 tanggal 28 Mei 2021 tentang Bantuan Uang Cuti Besar, Bantuan Uang Cuti Tahunan, Bhakti Warsa Widayaka (BWW), dan Sisa Saldo Cuti Besar diperoleh fakta terdapat Keputusan Direksi yang diantaranya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bantuan uang cuti tahunan Tahun 2021 tidak dibayarkan;

Menimbang, bahwa dari bukti T-27 berupa Surat Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 00115/SK/P/HCD/0322 tanggal 15 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 00174/SK/P/HCD/0521 tentang Bantuan Uang Cuti Besar, Bantuan Uang Cuti Tahunan, Bhakti Warsa Widayaka (BWW) dan Sisa Saldo Cuti Besar, diperoleh fakta bahwa Tergugat telah melakukan perubahan Surat Keputusan Direksi Nomor 00174/SK/P/HCD/0521 tanggal 28 Mei 2021, mengenai pembayaran bantuan uang cuti tahunan tahun 2021, yang pada pokoknya telah Mengubah Diktum Kedua yang sebelumnya berbunyi "Bantuan uang Cuti Tahunan Tahun 2021 tidak dibayarkan" diubah menjadi "Bantuan Uang Cuti Tahunan mulai Tahun 2021 tidak dibayarkan."

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 92 ayat (1) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2020-2022 PT Asuransi Jiwasraya (Persero), mengatur tentang ketentuan peralihan yang selengkapannya menyatakan sebagai berikut: *Bilamana terjadi perubahan dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan serta ketentuan-ketentuan baru Perusahaan yang dapat mempengaruhi terhadap berlakunya ketentuan dalam PKB ini, maka PKB ini akan ditinjau kembali bersama-sama antara Perusahaan dan Serikat Pekerja;*

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 92 ayat (1) tersebut, dapat disimpulkan bahwa bilamana ada ketentuan-ketentuan baru Perusahaan yang dapat mempengaruhi terhadap berlakunya ketentuan dalam PKB ini, atau ada hal-hal yang belum cukup diatur dalam PKB ini, maka PKB ini akan ditinjau kembali bersama-sama antara Perusahaan dan Serikat Pekerja, atas ketentuan tersebut maka adanya tindakan Tergugat tidak membayarkan bantuan uang cuti tahunan Tahun 2021 harus ditinjau bersama-sama antara Perusahaan dan Serikat Pekerja;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 94 ayat (1) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2020-2022 PT Asuransi Jiwasraya (Persero), menyatakan sebagai berikut: *Hal-hal yang belum cukup diatur dalam PKB ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan perjanjian antara Perusahaan dengan Serikat Pekerja yang dituangkan dalam addendum atau ketentuan tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKB ini;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2020-2022 PT Asuransi Jiwasraya (Persero), menyatakan sebagai berikut: *Ketentuan Perusahaan yang dimaksud*

Halaman 65 dari 72 halaman Putusan Nomor 209/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam PKB ini dituangkan dalam Keputusan Direksi dan/atau Nota Dinas Direksi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Ketentuan Perusahaan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 6 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2020-2022 PT Asuransi Jiwasraya (Persero) adalah peraturan yang dibuat Perusahaan yang jenisnya diatur dalam pedoman penyusunan peraturan perusahaan yang berlaku, dan berpedoman pada ketentuan PKB;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut, maka dapat diketahui bahwa Keputusan Direksi dan/atau Nota Dinas Direksi yang memuat tentang hal-hal yang belum cukup diatur dalam PKB, harus berpedoman pada Ketentuan PKB, oleh karena itu harus didasarkan pada perjanjian antara Perusahaan dengan Serikat Pekerja yang dituangkan dalam *addendum* atau ketentuan tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKB;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 94 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 1 angka 6 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2020-2022 PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tersebut, dapat disimpulkan bahwa bilamana ada ketentuan-ketentuan baru Perusahaan, atau ada hal-hal yang belum cukup diatur dalam PKB ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan perjanjian antara Perusahaan dengan Serikat Pekerja yang dituangkan dalam *addendum* atau ketentuan tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKB ini;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, tidak terdapat bukti adanya perjanjian antara Perusahaan dengan Serikat Pekerja yang dituangkan dalam *addendum* atau ketentuan tambahan PKB yang berkaitan dengan tidak dibayarkannya bantuan uang cuti tahunan Tahun 2021, dengan demikian terhadap Surat Keputusan Direksi Nomor 00174/SK/P/HCD/0521 tanggal 28 Mei 2021 tentang Bantuan Uang Cuti Besar, Bantuan Uang Cuti Tahunan, Bhakti Warsa Widayaka (BWW), dan Sisa Saldo Cuti Besar (vide bukti P-26), dan Surat Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 00115/SK/P/HCD/0322 tanggal 15 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 00174/SK/P/HCD/0521 tentang Bantuan Uang Cuti Besar, Bantuan Uang Cuti Tahunan, Bhakti Warsa Widayaka (BWW) dan Sisa Saldo Cuti Besar (vide bukti P-27) tidak cukup untuk dijadikan sebagai dasar hukum tidak membayarkan bantuan uang cuti tahunan Tahun 2021 kepada Para Penggugat;

Halaman 66 dari 72 halaman Putusan Nomor 209/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa memperhatikan bukti T-21 dan bukti T-22 berupa, Berita Acara Sosialisasi Penetapan Hak dan Kewajiban Pegawai di Jiwasraya dan IFG Life, tertanggal 27 Mei 2021 dan tertanggal 21 Mei 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Divisi Operasional Bisnis Ritel, dan juga ditandatangani oleh Kepala Divisi Operasional Bisnis Korporasi terdapat fakta bahwa Tergugat telah melaksanakan sosialisasi mengenai penetapan hak dan kewajiban pegawai di Jiwasraya dan IFG Life, diantara materi sosialisasinya berkaitan dengan Cuti Tahunan (Tahun 2021);

Menimbang, bahwa dari bukti P-8 berupa Surat Serikat Pekerja Nomor: 128/SPJ/12/2021 tertanggal 14 Desember 2021 Perihal Surat Keberatan atas SK Direksi No. 00174/SKP/HCD/0521, diperoleh fakta bahwa Serikat Pekerja Jiwasraya menolak SK Direksi No. 00174/SKP/HCD/0521, hal ini menunjukkan bahwa Keputusan Direksi yang menyatakan bantuan uang cuti tahunan tahun 2021 tidak dibayarkan, belum ada kesepakatan dengan Serikat Pekerja Jiwasraya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, dapat diketahui bahwa dalam Berita Acara Sosialisasi Penetapan Hak dan Kewajiban pegawai di Jiwasraya dan IFG Life, tertanggal 27 Mei 2021 dan tertanggal 21 Mei 2021 hanya bersifat sosialisasi dan tidak terdapat klausul yang menunjukkan kesepakatan antara Para Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan tidak dibayarkannya Cuti Tahunan (Tahun 2021), dan juga tidak menunjukkan adanya perjanjian antara Perusahaan dengan Serikat Pekerja sebagai *addendum* atau ketentuan tambahan PKB sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 94 ayat (1) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2020-2022 PT Asuransi Jiwasraya (Persero);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 dan angka 37 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2020-2022 PT Asuransi Jiwasraya (Persero) memberikan pengertian tentang GDP (Gaji Dasar Pensiun) dan MKE (Masa Kerja Efektif) yaitu sebagai berikut:

- GDP (Gaji Dasar Pensiun) ialah *DGP yang diperhitungkan dengan lamanya masa kerja seorang pegawai;*
- MKE (Masa Kerja Efektif) ialah *lamanya masa kerja seorang Pegawai yang diakui secara resmi oleh Perusahaan yaitu sejak diangkat sebagai Pegawai berdasarkan Keputusan Direksi;*

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang menyatakan Para Penggugat sebagai karyawan tetap pada Tergugat, dengan rincian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I sejak tanggal 1 Oktober 2004, Penggugat II sejak tanggal 1 September 2002, Penggugat III sejak tanggal 1 April 2013 dan Penggugat IV sejak tanggal 1 Oktober 2002, tidak terdapat bantahan dari Tergugat, atas hal yang demikian, dan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 37 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2020-2022 PT Asuransi Jiwasraya (Persero), maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk berkesimpulan bahwa jatuh tempo tanggal dan bulan penetapan MKE Para Penggugat adalah tanggal 1 Oktober untuk Penggugat I, tanggal 1 September untuk Penggugat II, tanggal 1 April untuk Penggugat III dan tanggal 1 Oktober untuk Penggugat IV;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan dalil Para Penggugat yang menyatakan hak cuti tahunan diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat I sejumlah Rp8.748.000,00 (delapan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) tiap bulan Oktober, Penggugat II sejumlah Rp9.805.000,00 (sembilan juta delapan ratus lima ribu rupiah) tiap bulan September, Penggugat III sejumlah Rp6.359.000,00 (enam juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) tiap bulan April dan Penggugat IV sejumlah Rp9.777.000,00 (sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) tiap bulan Oktober, yang merupakan hak normatif sebagaimana telah diatur di dalam PKB, tidak terdapat bantahan yang berkaitan dengan besarnya hak cuti tahunan yang untuk selanjutnya disebut sebagai Bantuan Uang Cuti Tahunan, namun Tergugat menyampaikan bantahan yang pada pokoknya tidak mungkin Bantuan Uang Cuti Tahunan dianggap sebagai sebuah kebiasaan, menurut Tergugat Bantuan Uang Cuti Tahunan telah diatur secara jelas dalam PKB 2020/2022 sebagai bantuan perusahaan yang diberikan sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada bantahan terhadap besarnya hak cuti tahunan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Bantuan Uang Cuti Tahunan sebagaimana pertimbangan di atas, maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk berkesimpulan bahwa besarnya Bantuan Uang Cuti Tahunan Penggugat I sejumlah Rp8.748.000,00 (delapan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) Penggugat II sejumlah Rp9.805.000,00 (sembilan juta delapan ratus lima ribu rupiah) Penggugat III sejumlah Rp6.359.000,00 (enam juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dan Penggugat IV sejumlah Rp9.777.000,00 (sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, dimana bantuan uang cuti diberikan setiap tahun terhadap pekerja yang mempunyai hak cuti sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (8) PKB Periode 2020 – 2022 PT Asuransi Jiwasraya



(Persero), dan bukan merupakan bantuan perusahaan sebagaimana Pasal 54 PKB Periode 2020 – 2022 PT Asuransi Jiwasraya (Persero), maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bantuan uang cuti bersifat normatif yang wajib diberikan oleh pengusaha untuk diberikan kepada pekerja yang memiliki hak cuti tahunan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya hak cuti tahunan Penggugat I sejumlah Rp8.748.000,00 (delapan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) Penggugat II sejumlah Rp9.805.000,00 (sembilan juta delapan ratus lima ribu rupiah) Penggugat III sejumlah Rp6.359.000,00 (enam juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dan Penggugat IV sejumlah Rp9.777.000,00 (sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), dan tidak ada bantahan tentang besarnya cuti tahunan oleh Tergugat, atas pertimbangan yang demikian maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan besarnya bantuan cuti tahunan Para Penggugat pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut : Penggugat I sejumlah Rp8.748.000,00 (delapan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah), Penggugat II sejumlah Rp9.805.000,00 (sembilan juta delapan ratus lima ribu rupiah), Penggugat III sejumlah Rp6.359.000,00 (enam juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), dan Penggugat IV sejumlah Rp9.777.000,00 (sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Tergugat, bahwa Penggugat III telah mengundurkan diri per tanggal 20 Januari 2022, dan Penggugat IV telah mengundurkan diri per tanggal 7 Februari 2022, selanjutnya memperhatikan bantuan uang cuti yang dimintakan dalam gugatan *a quo* adalah uang cuti tahun 2021, dimana pada saat itu Penggugat III dan Penggugat IV masih menjadi pekerja Tergugat, atas fakta yang demikian, Majelis Hakim berpendirian bahwa Penggugat III dan Penggugat IV telah cukup memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan hak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, dimana tidak terdapat kesepakatan antara Para Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan tidak dibayarkannya cuti tahunan (Tahun 2021), dan juga tidak terdapat bukti yang menunjukkan adanya perjanjian antara Perusahaan dengan Serikat Pekerja sebagai *addendum* atau perubahan mengenai bantuan cuti tahunan (Tahun 2021), demikian juga penerbitan SK Direksi yang berkaitan dengan tidak dibayarkannya cuti tahunan Tahun 2021 tidak bersumber pada *addendum* atau ketentuan tambahan PKB sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2020-2022 PT Asuransi



Jiwasraya (Persero), maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 29 ayat (8) PKB Periode 2020 – 2022 PT Asuransi Jiwasraya (Persero) telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat membayarkan bantuan uang cuti Tahun 2021 kepada Penggugat I sejumlah Rp8.748.000,00 (delapan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah), kepada Penggugat II sejumlah Rp9.805.000,00 (sembilan juta delapan ratus lima ribu rupiah), kepada Penggugat III sejumlah Rp6.359.000,00 (enam juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), dan kepada Penggugat IV sejumlah Rp9.777.000,00 (sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), dengan demikian terhadap petitum Para Penggugat angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat nilainya kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka berpedoman pada ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan, dengan demikian terhadap petitum angka 3 yang meminta menghukum Tergugat membayar biaya perkara tidak beralasan hukum karenanya patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat maupun yang diajukan Tergugat selain daripada yang telah dipertimbangkan di atas, tidak ada relevansinya dengan substansi perkara *a quo*, maka bukti-bukti tersebut dikesampingkan, dan telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang cuti tahunan kepada Penggugat I sejumlah Rp8.748.000,00 (delapan juta tujuh ratus empat puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ribu rupiah), Penggugat II sejumlah Rp9.805.000,00(sembilan juta delapan ratus lima ribu rupiah), Penggugat III sejumlah Rp6.359.000,00(enam juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dan Penggugat IV sejumlah Rp9.777.000,00(sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sejumlah Rp 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, oleh kami, Daeriyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Purwanto, S.H., M.H., dan Lita Sari Seruni, S.H., S.E., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hulman Panggabean, S.H.,M.H., selaku Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.-

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Lita Sari Seruni, S.E., S.H., M.H.

Dariyanto, S.H., M.H.

Purwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hulman Panggabean, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Panggilan : Rp 600.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Materai : Rp 10.000,-
Jumlah : Rp 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah)